



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

לפני כבוד השופט גלעד הס

התובעים

1. אורנה שטיינר ת"ז 055694061
2. חוה שטיינר ת"ז 010652865

נגד

שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ חברות 514458439

הנתבעים

מי הרצליה בע"מ
דבורה נכפולגר
משה בר אוריין
אלי שרון גולדשטיין
שמעון גולדשטיין
חביבה אורנית חורב
מי הרצליה בע"מ

מקבל 1
מקבל 2
מקבל 3
מקבל 4
מקבל 5
מקבל 6
מקבל 7

התובעים וב"כ התובעים עו"ד יצחק אבידן
הנתבע וב"כ הנתבע עו"ד בועז נווה

נוכחים:

1. ע.ת.1, גב' חוה שטיינר
2. ע.ת.2, גב' אורנה שטיינר
3. ע.ה.1, מר מאיר שרבט

העדים:

פרוטוקול

אני הייתי מציע להתחיל עם אורנה ואולי אנחנו נייתר את החקירה שלה.
אנחנו רוצים להעיד את חווה. מה שאתה רוצה לשאול את אורנה תשאל גם
את חווה.
פשוט כדי שלא יהיה כפילות, אדוני אני מציע, כי לדעתי את רוב השאלות אני
אשאל את אורנה.

עו"ד נאור ממך :
עו"ד אביטן :
עו"ד נאור ממך :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כב' הש' הס : אתה יכול להגיד שאתה מוותר על החקירה, אתה מוותר, אבל זכותו לקבוע,
2 התובע קובע את סדר הבאת עדיו.
3 עו"ד נאור ממך : טוב.
4 כב' הש' הס : שלום מר, רק תזיז את הדוכן,
5 עו"ד אביטן : אני אזיז את הדוכן אדוני.
6 כב' הש' הס : כן גבירתי, את מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת, אחרת תהיי צפויה
7 לעונשים הקבועים בחוק. תעני בבקשה לשאלות של בא כוח הנתבע.
8 גב' ח. שטיינר : כמובן, כמובן.
9
10 ע.ת.1 גב' חווה שטיינר, לאחר שהוזהרה כחוק, משיבה בחקירה נגדית לעו"ד יאיר נאור ממך:
11 עו"ד נאור ממך : גברת שטיינר שלום, בוקר טוב.
12 העדה, גב' ח. שטיינר : בוקר אור.
13 עו"ד נאור ממך : לפי מה שאנחנו יודעים
14 עו"ד נווה : רגע שהיא תצא.
15 עו"ד אביטן : למה שתצא? היא בעלת דין.
16 עו"ד נאור ממך : היא בעלת דין. לפי מה שאנחנו יודעים הדירה קיבלה טופס 4, שזה אישור
17 אכלוס, בדצמבר 2020.
18 העדה, גב' ח. שטיינר : לא. אבל אני קיבלתי,
19 ש : שומעים עם המסכה?
20 ת : אני קיבלתי את הדירה ב- 1 לפברואר 2021.
21 ש : 2021, אבל הדירה, אורנה קיבלה כבר הודעה ממר שרבט כבר בדצמבר,
22 בתחילת דצמבר 20, שהיא יכולה לבוא לקבל את הדירה. למה חיכיתם עד
23 פברואר 2021?
24 ת : בגלל שידענו שיש הרבה כשלים בדירה ואנחנו צריכים להביא מהנדס שייקבע
25 האם אנחנו יכולים להיכנס לגור בדירה.
26 ש : ומתי הגיע המהנדס?
27 ת : המהנדס הגיע ביחד עם אורנה ועם בני לקבל את הדירה.
28 ש : אוקי. אבל אם את ממחרת, את רוצה לקבל את הדירה, זה חשוב לך וזה
29 דחוף לך, למה לחכות חודשיים ולא לקבל את הדירה כבר בדצמבר 2020?
30 ת : כיוון שעוד לא היה לי האישור מהמהנדס אם הדירה ראויה, כיוון שלפני כן
31 כבר ידענו שיש שם תחת הרצפה מים, אפילו בני צילם דשא שצומח בצד.
32 ש : אוקי. ואת אומרת שאת מסכימה איתי, אוקי בסדר. אז מפברואר 2021 עד
33 היום, אתם נכנסתם לדירה?
34 ת : לא.
35 ש : למה לא?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 בגלל כל הכשלים שהמהנדס נתן לנו ואנחנו נאלצנו לתקן את הכל בגלל ת :
- 2 שהדירה תהיה ראויה למגורים. ש :
- 3 היום היא ראויה למגורים? ש :
- 4 היום? כן. ת :
- 5 הסתיימו השיפוצים? ש :
- 6 כן. ת :
- 7 מתי הסתיימו? ש :
- 8 הסתיימו השיפוצים ב- 1.8.2021. ת :
- 9 אוקי. אז מתי אתם מתכוונים להיכנס לדירה? ש :
- 10 אנחנו גרים בדירה. ת :
- 11 אתם נכנסתם לדירה? ש :
- 12 כן. ת :
- 13 אז, זה לא ידעתי. מתי נכנסתם לדירה? ש :
- 14 נכנסנו. ת :
- 15 ב- 2 הדירות? ש :
- 16 ב-2 הדירות, כן. ת :
- 17 אוקי. זאת אומרת היום אתם גרים בדירות. ש :
- 18 כן. ת :
- 19 אוקי. כי מקודם שמעתי שאמרת שאתם, אוקי, בסדר. איזה שיפוצים עשיתם ש :
- 20 בדירה, דרך אגב? ת :
- 21 את זה בייתי תפרט בדיוק כיוון שאני לא יכולה לקרוא, כמובן שאני ידעתי ש :
- 22 מה עושים אבל אני בעצמי לא קראתי אותם כך שלפרט רק בתי תוכל. ש :
- 23 אוקי. בינואר 2019, זאת אומרת לפני, כשנתיים לפני כן, גם הבאתם מהנדס ש :
- 24 לבדוק את הדירה, נכון? ת :
- 25 לאחר שמר שרבט אמר 'תבואו לראות את הדירות', כיוון שאנחנו לא מבינים ת :
- 26 בכשלים, הבאנו מהנדס. ש :
- 27 אוקי. ובאותה תקופה הדירה הייתה מוכנה? ש :
- 28 לא. ת :
- 29 את היית בדירה? את לא היית בדירה, אני מניח. ש :
- 30 אני לא הייתי בדירה. ת :
- 31 אז את יודעת רק מאורנה. ש :
- 32 כן. ת :
- 33 איזה דברים היו חסרים בדירה בינואר 2019? את יודעת? ש :
- 34 כן, אני יודעת שהמים עדיין עמדו תחת הרצפה וכמובן אדם לא ייכנס לגור ת :
- 35 בבית איפה שיש מים מתחת לרצפה. ש :
- 36 זאת אומרת אורנה ידעה את זה כבר מינואר 2019, היו מים מתחת לרצפה. ש :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: היא לא בדיוק ידעה, היא ידעה את זה למעשה בגלל ששרבט הביא לשם
2 איזושהי מכונה, ניסו להוציא את המים אבל לא הצליח.
3 ש: הבנתי. אוקי. אתם ביקשתם לעשות איזושהו תיקון בדירה כבר ב- 2019?
4 ת: לא.
5 ש: לא ביקשתם. למה חיכיתם?
6 ת: אני לא יודעת למה חיכינו.
7 ש: את לא יודעת. אוקי. בסדר, תיכף זה. האמת שאין לי כל כך הרבה לשאול
8 אותך אבל אני בכל זאת אשאל אותך. את בתצהיר שלך, אני מקריא לך כי
9 אני מבין שאת לא קראת את התצהיר.
10 ת: נכון.
11 ש: כתוב פה ש"לאורך ההתקשרות עם היזם נדלקו נורות אדומות, נורות
12 אזהרה".
13 עו"ד אביטן: רק שניה, אם אתה יכול קצת יותר לאט ברשותך.
14 עו"ד נאור ממך: אז אני מקריא. כתוב בסעיף 39, "יש מספר נורות אזהרה שנדלקו לכל אורך
15 ההתקשרות עם היזם אשר מדגישות כי לפנינו יזם לא סביר בנוף הבניה
16 הישראלי". זה בסדר? את מבינה מה שאמרתי?
17 העדה, גב' ח.שטיינר: אני מבינה מה שאמרת.
18 ש: אוקי. ואת מונה פה 6 סעיפים, כתוב "איחור חריג וקיצוני במסירות
19 הדירות", זה בסדר, "תביעות נוספות על סך של מאות אלפי שקלים מצד
20 רוכשים בעלי זכויות בפרויקט", על איזה תביעות, את מכירה את התביעות
21 שכתבת?
22 ת: לא. אני מכירה את מה שהקריאו לי.
23 ש: מה שהקריאו לך. אוקי. "אי עדכון לכל אורך התהליך", אורנה לא עודכנה
24 שהדירה מוכנה, שהתקבל טופס 4 במרץ 2020?
25 ת: כן, היא, כן,
26 ש: עודכנה. ב- 2019,
27 עו"ד אביטן: אבל רגע, תן לה. היא לא סיימה.
28 עו"ד נאור ממך: אוקי. סליחה.
29 העדה, גב' ח.שטיינר: אבל אנחנו אמרנו, נביא עוד פעם מהנדס, וכמה כספים אנחנו זרקנו רק
30 בשביל המהנדסים האלה שסתם התבקשנו להביא.
31 ש: חודשיים לקח לכם למהנדס להגיע?
32 ת: לא, המהנדס מגיע, בודק, כותב ועד שמקבלים את התשובה זה לוקח זמן.
33 ש: אוקי. אבל בינואר 2019, כן? בינואר 2019, אני חוזר שנתיים אחורה,
34 כשמאיר שרבט הזמין אתכם לראות את הדירה ואמר לכם שאתם יכולים
35 לגור בדירה גם בלי טופס 4, זו הייתה אפשרות שדיברו איתך עליה?
36 ת: אנחנו בדקנו, הציעו לנו כל עורכי הדין לא לעשות את זה כי זה נגד החוק.





בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ש: אוקי.
- 2 ת: אנחנו לא עובדים נגד החוק.
- 3 ש: אוקי. זאת אומרת ידעתם כבר מינואר 2019 שהדירה מוכנה אבל אין לה
- 4 טופס 4 ולכן חיכיתם עד שיהיה טופס 4.
- 5 ת: נכון.
- 6 ש: אוקי. אז אין לדך,
- 7 ת: זה החוק אדוני.
- 8 ש: מצוין, אבל את לא יכולה, את תסכימי איתי שלא הייתה שום בעיה של עדכון
- 9 מצד החברה שהדירה מוכנה או לא מוכנה. אורנה הייתה בקשר רציף עם
- 10 מאיר ויכלה להתקשר אליו בכל יום שהיא רצתה.
- 11 ת: מדוע מר שרבט לא עדכן אותנו על דברים לאורך כל הזמן.
- 12 ש: הייתה איזושהי בעיה שאורנה התקשרה למאיר והוא לא רצה לדבר איתה?
- 13 או שהוא עשה איזושהי פעולה שהוא ברח, התחמק?
- 14 ת: זה תשאל את אורנה.
- 15 ש: אוקי. "היזם עובד מביתו", זה בטח משהו שאת לא יודעת, לא יודע למה
- 16 כתבו את זה. טוב, את רוצה שאני אשאל אותך? כתבת ש"היזם עובד מביתו
- 17 ואין לו משרדים", זה רלוונטי, היית פעם בביתו של היזם?
- 18 ת: כן הייתי.
- 19 ש: הייתי בביתו?
- 20 ת: הייתי.
- 21 ש: נכנסת למשרדים שלו בבית?
- 22 ת: למשרדים לא, הייתי בחצר שלו.
- 23 ש: היית בחצר.
- 24 ת: כן.
- 25 ש: אז לא נכנסת לתוך המשרדים בבית. אוקי.
- 26 ת: אני יודעת שכששאלנו שאלות הוא ביקש מאשתו את התשובות.
- 27 ש: אוקי. "מתחמק סדרתי מהמצאות של דברי דואר", על מה את מדברת?
- 28 ת: זה תשאל את עורכי הדין שלי.
- 29 ש: אוקי. לפני שהתייעצת עם עורך דין, אתם דיברתם, הייתם בקשר עם
- 30 הדיירים האחרים שנכנסו לגור בבניין?
- 31 ת: אני לא.
- 32 ש: לפני קבלת טופס 4.
- 33 ת: אני לא.
- 34 ש: את לא? את לא מכירה את חסון? את השכנים שלך את מכירה? את איריס?
- 35 ת: כן, את איריס אני מכירה ואת יונתן אני מכירה.
- 36 ש: יונתן את מכירה, שהם דיירים,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ואני יודעת שהם נכנסו לפני טופס 4 אבל אני לא עושה דבר שנגד החוק. : ת
- 2 אוקי. אז זאת אומרת את, וזאת אומרת, הייתם איתם בקשר גם בשנת 2019? : ש
- 3 לא, אני לא הייתי בקשר. : ת
- 4 את לא. : ש
- 5 אני הכרתי אותם כשנכנסתי לגור שם. : ת
- 6 אוקי. הם דיירים נחמדים, נכון? : ש
- 7 מאד. : ת
- 8 כן, האמת שכן. את צירפת לתצהיר שלך חשבוניות מבית אבות דרורים. : ש
- 9 כן. : ת
- 10 וטענת שיש לך הוצאות שם מצטברות, : ש
- 11 חשבוניות? : ת
- 12 בבית האבות בסך של כ- 70 אלף ש"ח. : ש
- 13 רגע, אתה צריך להסביר לה את זה כי, איזה נספח? : עו"ד אביטן :
- 14 נספח ח'. : עו"ד נאור ממך :
- 15 תסביר לה כי, : עו"ד אביטן :
- 16 את טענת שיש לך הוצאות עודפות בגלל האיחור בסכום, שלטענתך, הסתבר : עו"ד נאור ממך :
- 17 כ- 70 אלף ₪, וצירפת חשבוניות מבית האבות דרורים. נכון? :
- 18 אני לא יודעת על מה אתה מדבר. : העדה, גב' ח. שטיינר :
- 19 את לא יודעת על מה אני מדבר. אוקי. בבית האבות דרורים את משלמת חוץ : ש
- 20 משכר דירה על דברים נוספים? את משלמת חוץ משכר דירה על מים? על : ש
- 21 ארנונה? :
- 22 לא, אני משלמת גלובלית 8000 שקל בחודש. : ת
- 23 כ-8000 שקל בחודש. : ש
- 24 כן. : ת
- 25 אוקי. זה כולל גם פעילויות? : ש
- 26 כן, הכל. : ת
- 27 הכל. אוקי, אז זה לא רק שכר דירה. : ש
- 28 לא. : ת
- 29 אוקי. : ש
- 30 דרך אגב, 19 שנים התגוררתי שם. : ת
- 31 כן, עד שרבת, עד שהייתה איזושהי מחלוקת עם המנהלת. את רשמת את זה. : ש
- 32 האם את יודעת, גבר שטיינר, אתם ביקשתם לבצע שינויים בדירה? : ש
- 33 שינויים? : ת
- 34 כן. : ש
- 35 רק תיקון, רק לתקן את כל מה שלא היה שם טוב. : ת
- 36 בדוח הראשון, מ- 2019. : ש



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: מ-2019 אני לא יודעת, תשאל את אורנה.
- 2 ש: אוקי. שינויים אחרים לפני הדוח אתם ביקשתם לבצע בדירה?
- 3 ת: לא.
- 4 ש: באמבטיה? בקירות?
- 5 ת: לא.
- 6 ש: לא. אוקי. יש לך מושג לגבי, טוב בסדר, זה אני אשאל את אורנה. את כתבת
- 7 בתצהיר שהיה איזשהו, טוב, אני אשאל גם את אורנה, זה באמת דברים שאת
- 8 לא תוכלי לענות. טוב. אני חושב שאני סיימתי אדוני עם חווה. לא יודע, אני
- 9 אשאל את אורנה את השאלות האלה.
- 10 כב' הש' הס: אוקי.
- 11 עו"ד אביטן: שאלה חוזרת אחת אדוני.
- 12 כב' הש' הס: כן.
- 13
- 14 **ע.ת/1 גב' חווה שטיינר, משיבה בחקירה חוזרת לעורך הדין יצחק אביטן:**
- 15 עו"ד אביטן: חווה.
- 16 העדה, גב' ח. שטיינר: כן.
- 17 ש: את הזכרת את מועד ההודעה שהדירה מוכנה.
- 18 ת: כן.
- 19 ש: תנסי שוב לחשוב, מתי קיבלתם הודעה שהדירה מוכנה למסירה ואתם
- 20 יכולים לבוא לקבל אותה? אם הייתה הודעה כזאת, אני שואל.
- 21 ת: הודעה? לי לא ידוע.
- 22 ש: לך לא ידוע. תודה. אוקי. אין שאלות חוזרות אדוני.
- 23 כב' הש' הס: כן, בבקשה תודה גבירתי. כן, אז בואו נשמע את אורנה.
- 24 עו"ד אביטן: אורנה בבקשה.
- 25
- 26 **ע.ת/1 גב' אורנה שטיינר, לאחר שהזהרה כחוק, משיבה בחקירה נגדית לעו"ד יאיר נאור ממנ:**
- 27 עו"ד נאור ממנ: שלום, מה שלומך?
- 28 העדה, גב' א. שטיינר: שלום, בסדר תודה.
- 29 עו"ד נאור ממנ: נפגשנו. אפשר להתחיל אדוני?
- 30 כב' הש' הס: כן, כן.
- 31 עו"ד נאור ממנ: אוקי. מוזהרת להצהיר,
- 32 כב' הש' הס: אה סליחה,
- 33 עו"ד נאור ממנ: או שלא צריך.
- 34 כב' הש' הס: כן, אתה צודק.
- 35 עו"ד נאור ממנ: אני לא,
- 36 כב' הש' הס: אתה צודק, כן. מה שמך גבירתי?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 העדה, גב' א.שטיינר : אורנה שטיינר.
- 2 כב' הש' הס : את מוזהרת לומר את האמת ורק את האמת, אחרת תהיי צפויה לעונשים
- 3 הקבועים בחוק. תעני בבקשה על השאלות של בא כוח.
- 4 העדה, גב' א.שטיינר : אוקי.
- 5 טוב, אני מבין שאת למעשה ניהלת את כל המשא ומתן וההתכתבויות
- 6 והבירורים מול מנהל הפרויקט, ולא אימא שלך.
- 7 העדה, גב' א.שטיינר : כן.
- 8 ש : אוקי. למעשה מועד המסירה נקבע לסוף, לדצמבר 2018.
- 9 ת : נכון.
- 10 ש : יפה. תאשר לי בבקשה שכבר בדצמבר 2019, בואי נאמר, אולי חרג לינואר
- 11 2020, 2019 סליחה. דצמבר 2018 אולי חרג קצת לינואר 2019, כבר הדירה
- 12 פחות או יותר הייתה מוכנה, ממש לפני מסירה, מבחינת הדירה.
- 13 ת : זה מה שאני הבנתי וכשהבאנו את המהנדס וראינו את כל הליקויים אני אחר
- 14 כך שלחתי לשרבט את הדוח, לדעתי זה היה בפברואר, אולי במרץ, כי לקח
- 15 זמן עד שהם פשוט החברה שלחה לי ואז למעשה לא קיבלתי, וביקשתי
- 16 שיעדכן אותי מה מטופל, איך מטופל, לוחות זמנים, ולא עודכנתי בכלום. מה
- 17 שכן, במהלך שנת 2019, נדמה לי באפריל, ביקרתי בדירה, ראיתי מכונה
- 18 לייבוש תת רצפתי, מעבר לזה אף אחד לא הודיע לי שזה מוכן, אף אחד לא
- 19 הודיע לי כלום, 'תיקנו את זה', 'תיקנו את זה', שום דבר, כאילו לא עודכנתי
- 20 בכלום.
- 21 ש : מה זה 'תיקנו את זה', 'תיקנו את זה'?
- 22 ת : לא הודיעו לי. לא, נגיד,
- 23 ש : את עכשיו אמרת 'תיקנו את זה', 'תיקנו את זה'.
- 24 ת : לא, לא הודיעו לי שתיקנו כך ותיקנו כך, לא קיבלתי, אני שלחתי את הדוח
- 25 לשרבט, לא קיבלתי, ביקשתי לוחות זמנים ומה מתוקן ולא קיבלתי שום
- 26 תשובה.
- 27 ש : אוקי. איך ביקשת?
- 28 ת : במייל.
- 29 ש : במייל. יש לך מיילים? צירפת איזשהם אימיילים שביקשת?
- 30 ת : יכול להיות שלא.
- 31 ש : שלא צירפת?
- 32 ת : שלא צירפתי לפה, כן.
- 33 ש : אוקי. קרה איזשהו פעם שהתקשרת למאיר והוא לא נתן לך תשובה לשאלה
- 34 ששאלת?
- 35 ת : אם התקשרתי? לרוב הכל היה במיילים אבל לא זכור לי כזה דבר.
- 36 ש : אז אחרי שאת שולחת מייל, קיבלת תשובה למייל או שהוא התעלם מהמייל?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: לא. הוא התעלם, אני לא זוכרת תשובה.
- 2 ש: התעלם מהמייל?
- 3 ת: כן, כן, לא זוכרת תשובה.
- 4 ש: ואין לך להציג את המיילים.
- 5 ת: יש לי אותם, לא פה.
- 6 ש: אוקי. כשהוא התעלם מהמייל, הרמת לו טלפון?
- 7 ת: אני לא זוכרת.
- 8 ש: את לא זוכרת. לא זוכרת זה לא, או שכן, או שלא זוכרת.
- 9 ת: יכול להיות שהיה מייל נוסף, לא זוכרת.
- 10 ש: מי שרוצה לקבל דירה ויבצעו לו את התיקונים אז הוא מתקשר פעם, לא
- 11 עונים לו הוא מתקשר עוד פעם, להראות שהוא באמת מעוניין לשמוע אם
- 12 ביצעו את התיקונים או לא ביצעו את התיקונים.
- 13 ת: אוקי.
- 14 ש: לפי איך שאת מתארת לי זה לא כל כך עניין אותך.
- 15 ת: עניין אותי מאד, אז יכול להיות שהתקשרתי ויכול להיות ששלחתי מייל
- 16 נוסף, כרגע אני לא זוכרת.
- 17 ש: וכשלא קיבלת תשובה?
- 18 ת: לא קיבלתי תשובה, אז מה אני יכולה לעשות?
- 19 ש: אני לא מבין, מה זה יכול להיות שהתקשרת, את לא זוכרת שהתקשרת ולא
- 20 קיבלת,
- 21 ת: אני יודעת שפניתי פעם נוספת, האם זה היה בטלפון או במיילים, את זה אני
- 22 לא זוכרת.
- 23 ש: אז זאת אומרת לכל אורך 2019 פנית פעמיים?
- 24 ת: יכול להיות שפעמיים אבל למה הוא לא פונה מיוזמתו ועונה לי?
- 25 ש: אוקי.
- 26 ת: הרי המיילים מתקבל, אחרת יש הודעת שגיאה, המיילים התקבלו אצלו.
- 27 ש: אוקי. אז בואי נחזור רגע. הדוחות האלה שהגשת ב- 2019, מה עשית איתם?
- 28 למה לא הגשת אותם להליך הזה?
- 29 ת: כי זה לא עניין של ליקויים פה, לא תביעה על ליקויים.
- 30 ש: אז מה זה?
- 31 ת: על איחור במסירה.
- 32 ש: אבל בתביעה שלכם תבעתם גם על ליקויים.
- 33 ת: רגע, הנושא הזה,
- 34 עו"ד אביטן: לא, לא, אל תטעה אותה.
- 35 העדה, גבי א. שטיינר: לא, זה לא תבעתי על ליקויים,
- 36 עו"ד אביטן: סליחה רגע, אורנה.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 העדה, גב' א.שטיינר : כן.
- 2 עו"ד אביטן : סליחה. התביעה היא לא על ליקויים, היא רק על איחור במסירה.
- 3 כב' הש' הס : חד משמעית לא על ליקויים.
- 4 עו"ד נאור ממך : סליחה?
- 5 כב' הש' הס : לא רק שהתביעה היא לא על ליקויים, הוא הגיש בקשה לפיצול סעדים, אם
- 6 אני לא טועה.
- 7 עו"ד אביטן : נכון, היתר לפיצול סעדים.
- 8 עו"ד נאור ממך : כן, כן, לא אבל,
- 9 עו"ד אביטן : אז היא לא על ליקויים.
- 10 עו"ד נאור ממך : מראש כשהתביעה הוגשה היא הוגשה גם על ליקויים.
- 11 העדה, גב' א.שטיינר : אבל בלי קשר,
- 12 כב' הש' הס : אבל כרגע ליקויים הם לא במחלוקת,
- 13 עו"ד אביטן : היא לא הוגשה על ליקויים אף פעם אדוני.
- 14 עו"ד נאור ממך : אוקי אין בעיה,
- 15 כב' הש' הס : אני לא מיניתי מומחה ואני לא אדון בזה פה.
- 16 העדה, גב' א.שטיינר : אבל טופס 4 שלא התקבל, לא קשור לדירה שלי אם עשו או לא עשו משהו.
- 17 עו"ד נאור ממך : אז זאת אומרת כאילו את,
- 18 העדה, גב' א.שטיינר : הוא ברמה המבנית, הוא ברמה של הבניין.
- 19 ש : זאת אומרת את מסכימה איתי שהדירה ב- 2019 למעשה הייתה מוכנה,
- 20 למעט האישור של טופס 4.
- 21 ת : לא, אז אני אמשיך. ב- 2020 בחורף, פברואר, מרץ, ביקרתי בדירה. בדירה
- 22 שלי שמתחת לאימי ראיתי רטיבות בתקרה, ואצל אימי ראיתי שצמח הדשא
- 23 הזה, וגם נוסף לזה, לא, זאת אומרת סליחה, בקומה 4 הייתה רטיבות
- 24 בתקרה, זה נבע מקומה 5, אוקי? והשכנים דיווחו לי מקומה 3 'יש רטיבות'
- 25 וזה נבע מהדירה שלי.
- 26 ש : אוקי.
- 27 ת : זה היה בחורף 20. זאת אומרת עדיין לא ראויות למגורים.
- 28 ש : אוקי. אם אני אזכיר לך, בדוחות שהגשתי, בערך לכל דירה הוא קבע ליקויים
- 29 בסביבות 50 אלף ש"ח.
- 30 ת : משהו כזה, כן, 55, כן.
- 31 ש : ולא היה ליקוי של תת רצפתי.
- 32 ת : כי יכול להיות שאז הוא לא איתר את זה, אני לא יודעת, אבל אני ראיתי את
- 33 הרטיבות ובדוחות האחרונים שהיה מהנדס, בזמן המסירה, כן מודגשות
- 34 הרטיבויות האלה.
- 35 ש : אוקי, ביקשת,
- 36 עו"ד אביטן : אדוני סליחה, אני רוצה להתנגד לשאלות. הדיון הוא לא על ליקויים,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

1 העדה, גב' א.שטיינר : בדיוק. אז אנחנו,
2 עו"ד אביטן : הדיון לא על הליקויים, הדיון הוא על האיחור במסירה.
3 עו"ד נאור ממך : אוקי.
4 כב' הש' הס : החלטה.

החלטה

8 למען הסר ספק, בתיק זה הוגשה בקשה לפיצול סעדים שטרם הוכרעה בעניין ליקויי
9 הבניה וכל מקרה תיק זה אינו עוסק בליקויי הבניה הקיימים או לא קיימים בדירה.

12 ניתנה והודעה היום, 19 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

גלעד הס, שופט

14
15
16
17
18 עו"ד נאור ממך : אוקי. עכשיו, בואי נדבר אחרי קבלת טופס 4 בדצמבר 2020.
19 העדה, גב' א.שטיינר : אוקי.
20 ש : מדצמבר 2020 ועד היום, חלפו כמעט 9 חודשים. מתי התחלתם את
21 השיפוצים בדירה?
22 ת : התחלנו בסוף אפריל כי לקח זמן למצוא משפץ, זה תהליך, לא כל אחד נראה
23 לי, לא כל אחד שלח הצעת מחיר, וכששלחו רציתי להשוות, להתייעץ עם
24 אנשים שמבינים בזה. בסוף אפריל התחילו.
25 ש : ומתי סיימו?
26 ת : סיימו בסוף יולי תחילת אוגוסט.
27 ש : זאת אומרת כ- 3 חודשים.
28 ת : כן, באמצע היה את המלחמה, אז חודשיים וחצי נגיד.
29 ש : אוקי. האם, באמצע הייתה את המלחמה?
30 ת : המבצע, זה כאילו,
31 ש : אה, אוקי.
32 ת : כן.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : האם במהלך 2019 ביקשת אפשרות לבצע את אותם שיפוצים בדירה, ממר
2 שרבט?
3 ת : לא, למה הייתי צריכה?
4 עו"ד אביטן : אדוני אני מתנגד, אורנה שניה, אני מתנגד לשאלות. הוא שואל אותה שאלות
5 על ליקויים. מה זה הדבר הזה?
6 עו"ד נאור ממך : לא, אני שואל שאלות שקשורות לעיכובים.
7 עו"ד אביטן : לא מסרת עוד דירה, אתה שואל אותה על ליקויים?
8 כב' הש' הס : החלטה.

החלטה

יש קשר גם לעיכובים ולכן אני מתיר את השאלות מבלי להתיר הרחבת חזית.

ניתנה והודעה היום, 19 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

גלעד הס, שופט

- 19
20
21
22
23 כב' הש' הס : כן. בבקשה.
24 העדה, גב' א.שטיינר : כן, מה השאלה הייתה?
25 עו"ד נאור ממך : אני אומר, אם היה דחוף באמת להיכנס לדירה, ואני מניח שזה באמת היה
26 דחוף, גם ב-2019 אמנם לא היה טופס 4 אבל את מסכימה שהדירה הייתה
27 מוכנה,
28 העדה, גב' א.שטיינר : לא, לא הייתה מוכנה.
29 ש : סליחה, ואת בעצמך אמרת שהעיכובים לא היו קשורים לדירה אלא
30 לפרוצדורות של טופס 4.
31 ת : לא, היו קשורים, כי ב-2020 עוד ראיתי את הרטיבויות האלה, בסלון,
32 ש : למעט הרטיבויות.
33 ת : למעט הרטיבויות?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : הדירה עצמה הייתה מוכנה.
- כב' הש' הס : למעט טופס 4, למעט רטיבויות, אז מה? זה התשובה שלה.
- עו"ד נאור ממך : סליחה?
- כב' הש' הס : הדירה הייתה מוכנה למעט זה שלא היה טופס 4 ולמעט הרטיבויות?
- עו"ד נאור ממך : לא.
- העדה, גב' א.שטיינר : אבל עיקר הליקויים בביתם,
- כב' הש' הס : אז מה,
- העדה, גב' א.שטיינר : זה רטיבות.
- עו"ד נאור ממך : רטיבות?
- העדה, גב' א.שטיינר : כי אם יש איזה שיפוע לא במקום אבל הוא לא גורם לשום צרה או איזה סדק, זה לא דבר שבאמת מונע כניסה. אבל רטיבות, אם מחר אני שמה רהיטים, זה משפיע על הרהיטים ועל הכל.
- עו"ד נאור ממך : לא, מה שאני שואל, את אותו שיפוע שאת רוצה לעשות, שעשיתם עכשיו, תיכף נדבר, נשמע על זה, יכולתם לעשות גם ב- 2019 למעשה,
- העדה, גב' א.שטיינר : לא, לא קיבלנו,
- ש : ללא קבלת טופס 4.
- ת : לא קיבלנו את הדירות אז על סמך מה אני אשפץ? בדירה שלא קיבלתי מפתח?
- ש : אוקי. מה מהות השיפוע למעשה שעשיתם ב-2021?
- ת : כללי, כולל,
- ש : מה כללי?
- ת : כללי, כללי,
- ש : מה זה כללי?
- ת : זאת אומרת צנרת וריצוף ואיטומים, אגב לא, הסתבר, וקראו לי לראות את זה, הסתבר אחרי שפתחו את הכל והעלו את כל הריצוף ואת כל החול, הסתבר שבכלל לא היו איטומים במקלחות ובמרפסת, מה שאמור להיעשות, והם עשו, הראו לי, צילמו לי גם, עשו זפת ועשו איטומים כמו שצריך במקלחות ובמרפסת. וכנראה שזה מקור הרטיבויות כפי שאני מבינה.
- ש : אוקי. זאת אומרת החלפתם אריחים, את כל האריחים ברצפה אני מבין?
- ת : בטח כי צריך לפתוח אותם אז אי אפשר להחזיר אותם.
- ש : וחץ מזה?
- ת : חוץ מזה, אם כבר פתחנו עשינו גם אינסטלציה חדשה.
- ש : אוקי. וזהו?
- ת : כמה נקודות חשמל שהוספתי, זה סיוד של הדירה, כי כבר זה לא נראה טוב,
- כן?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : אוקי. אחרי שקיבלתם את הדירה, אני אומר לך שלפי החוק, קבלן בתקופת
הבדק, אם יש רטיבות בדירה הוא רשאי לבוא ולתקן את הרטיבויות. אוקי?
ת : כן.
ש : האם נתת לו אפשרות לבוא ולתקן את הרטיבות שאת מדברת עליה,
ת : לא,
ש : לאחר קבלת הדירה?
כב' הש' הס : החלטה.

החלטה

אני לא מתיר את השאלה. השאלה הזאת בכלל לא קשורה לעיכוב הזה היא שאלה של
תיק ליקויי הבניה שאותו אנחנו לא מנהלים כעת.

ניתנה והודעה היום, 19 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

גלעד הס, שופט

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

- העדה, גב' א.שטיינר : לא, הייתה לי תשובה אבל,
עו"ד נאור ממך : מה?
כב' הש' הס : לא, לא, אין תשובה,
עו"ד אביטן : אורנה, אורנה.
כב' הש' הס : תעני את זה במשפט האחר. זה לא קשור למשפט הזה,
עו"ד אביטן : מספיק.
כב' הש' הס : יש לנו מספיק דברים פה.
העדה, גב' א.שטיינר : בסדר.
עו"ד נאור ממך : כן. לא, זה עדיין קשור לעיכוב, אבל בסדר אדוני, אני מכבד את החלטת בית
המשפט.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 לא, אם היא נתנה לו לתקן או לא זה לא קשור לעיכוב. כב' הש' הס :
2 טוב. מהתצהיר שלך, עו"ד נאור ממך :
3 סעיף? עו"ד אביטן :
4 אני אפנה אותך, סליחה, לנספח ו' לתצהיר של חווה דווקא, אני אפנה אותך עו"ד נאור ממך :
5 לתצהיר שלך, אני אקל עלייך.
6 העדה, גב' א. שטיינר : אוקי.
7 אני אקל עלייך. את כתבת בתצהיר שלך שלמעשה הפרויקט נוהל בצורה לא עו"ד נאור ממך :
8 נכונה.
9 איזה סעיף? באיזה סעיף? תפנה אותה לסעיף. אורנה תפני לסעיפים. עו"ד אביטן :
10 כן, כן, הוא תיכף יגיד לי. איזה נספח, איזה עמוד? העדה, גב' א. שטיינר :
11 סעיף 32. עו"ד נאור ממך :
12 סעיף 32, דקה. העדה, גב' א. שטיינר :
13 את הולכת למקומות אחרים. סעיף 32 בתצהיר. עו"ד אביטן :
14 אה, בתצהיר, אני ברחתי קדימה. רגע, אוקי. העדה, גב' א. שטיינר :
15 תקראי קודם את הסעיף ואחרי זה תעני. עו"ד אביטן :
16 רגע, אני אקרא. אוקי. בסדר. העדה, גב' א. שטיינר :
17 את כותבת ש"מדובר בהתנהלות כושלת של הנתבעת" ו "מפקח מטעם בעלי עו"ד נאור ממך :
18 הזכויות הוציא תחת ידו מספר דוחות המתארים קטסטרופה של ממש". את, הזכויות הוציא תחת ידו מספר דוחות המתארים קטסטרופה של ממש". את, עו"ד נאור ממך :
19 בכל מה שקשור לניהול של הפרויקט, את מבינה בניהול פרויקטים לבניה? העדה, גב' א. שטיינר :
20 לא מבינה אבל יש לי פה דוחות מפקח, על מה שהוא כתב, על זה הסתמכתי. ש :
21 זאת אומרת את מסתמכת מהדוחות מפקח שצורפו כנספח ה'. ת :
22 כן וגם התכתבויות בינך לבין עורך דין קגן גם שהוא ייצג בעצם את הדיירים שחתמו על התמ"א. ש :
23 אוקי, את מכירה את המחלוקת בין חברת הבניה לדיירים שלא הסכימו, עו"ד אביטן :
24 לא. העדה, גב' א. שטיינר :
25 לא. עו"ד נאור ממך :
26 לא איפשרו להכניס, שבעצם התחילו לבצע שיפוצים פנימיים בתוך הדירות שלהם? העדה, גב' א. שטיינר :
27 לא מכירה. ש :
28 את לא מכירה. ת :
29 אני יודעת שזה כתוב כאן אבל אני לא מכירה את המהות של זה ואת הפרטים של הדברים האלה. ש :
30 אוקי, זאת אומרת כל הטענות שלך לגבי ההתנהלות של המפקח או של ההתנהלות של הבנייה, מסתמכת רק על המכתב, ההתכתבות ביני לבין עורך דין קגן, ת :
31 ודוחות המפקח, החודשיים. ת :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 20-01-15343 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 איזה? דוחות המפקח שצירפת. ש :
- 2 ולפעמים מיילים שהוא גם שלח, כן. ת :
- 3 הדוח שצירפת זה סך הכל דוח אחד 'סיכום חודש ינואר 2019'. כן? ש :
- 4 בסדר, אוקי. ת :
- 5 את יכולה להגיד לי מתוך הדוחות האלה האם מדובר במשהו חריג או מדובר ש :
- 6 בהתנהלות נורמלית של אתר בניה שיש תכתובות בין המפקחים הלוח וחזור, מתקנים, יש תיקונים, יש תלונות, את יכולה להגיד לי מתוך הניסיון שלך. ש :
- 7 טוב, אין לי ניסיון בתחומים, בעבודות בניה אחרות, ת :
- 8 אוקי. ש :
- 9 רק לפי מה שאני רואה, זה לא עניין שכאילו פתאום יש איזו הערה מסוימת, ת :
- 10 כתוב ממש 'מתחת לכל ביקורת ולא נעשה נכון', 'ממש לא נראה טוב', זאת אומרת ו'דברים ללא שמירה על בטיחות' ו'איטומים לא נכונים' ודברים כאלה, וגם 'אי הענות לדרישות המפקח' וגם 'התחלפות של מנהלי העבודה' שזה לא בכל פרויקט מתחלפים 4, 5 מנהלי עבודה. אז זה מה שאני מבינה שזה חריג.
- 11 אוקי וזה מה שאת קוראת מתוך המכתב של עורך דין קגן. ש :
- 12 לא, מה זאת אומרת? לא, למה המכתב שלו? ת :
- 13 המכתב של עורך דין קגן, אולי יש פה איזשהו אימייל. ש :
- 14 לא, אני קוראת ממה שדיברנו עכשיו. ת :
- 15 אוקי. ש :
- 16 על דוחות המפקח והתכתבויות בינך לבין עורך דין קגן. ת :
- 17 דוחות המפקח, שאני רואה שצירפת, כן? ש :
- 18 כן. ת :
- 19 כתוב "פיר המעלית פתוח בכל הקומות", "עבודות גמר", "משה באוריאן", ש :
- 20 את מבינה בזה בתור מישהי בעלת מקצוע שתגיד, פה מדובר בהתנהלות חריגה לפרויקט בניין? ש :
- 21 אני מבינה, כן, אני יודעת, זאת אומרת אני קניתי מקבלן לפני 20 וכמה שנים, ת :
- 22 ואני יודעת שהכל התנהל בסדר, גם לא היה לו איחורים, מעבר לזה, היה לו שם כל הזמן מפקח ומהנדס, ש :
- 23 (הפסקה בהקלטה)
- 24 העדה, גב' א.שטיינר : היו חריגות, ולא היו תלונות לאף אחד, ותוך יום תיקנו את הליקויים, ואנשים נכנסו בזמן וגם שמעתי על אחרים שנכנסו וגם אם היו איחורים לדוגמא, זה היה חודשיים, 3, 4, ולא של שנתיים וחודש, כן?
- 25 אוקי. אני אפנה אותך לנספח שאת צירפת. "סיכום מחודש ינואר 2019". עו"ד נאור ממך :
- 26 הנה, אני אנסה רק להקריא משהו מפה, מעמוד 12. העדה, גב' א.שטיינר :
- 27 בסדר. ש :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: "החודש נצפו כשלי בטיחות רבים, אין מנהל עבודה באתר, בכל קומת
2 הקרקע בורות חפורים פתוחים ללא כל גידור", רגע, "כשלי ביצוע רבים בכל
3 האלמנטים שנבדקו",
4 ש: זה השפיע על האיחור של, על הדירה שלך?
5 ת: זה השפיע על האיחור במסירה בכלל, של טופס 4.
6 ש: אוקי. אבל זה את אומרת מתוך מה שאת קוראת.
7 ת: כן.
8 ש: אין לך מושג. אוקי.
9 ת: אוקי. כן, אבל זה ברור.
10 ש: תסכימי איתי שאת לא בעלת מקצוע לבוא ולהגיד למה היה איחור בטופס 4,
11 את לא יודעת באמת למה היה איחור בטופס 4.
12 ת: אני מניחה שזה חלק מהדברים.
13 ש: זאת אומרת את מניחה.
14 ת: כן.
15 ש: אוקי. כתבת גם בתצהיר, לפני זה סליחה. בסיכום מחודש ינואר שאת צירפת,
16 כן?
17 ת: כן.
18 ש: כתוב "נערך גם סיור משותף עם מאיר לגבי עבודות באתר, כולל הנזקים
19 שנגרמו כתוצאה מעבודות פרטיות בדירות", זה סיכום של המפקח, כן?
20 ת: אוקי.
21 ש: על איזה עבודות פרטיות, נזקים שנגרמו,
22 אין לי מושג.
23 עו"ד אביטן: אדוני אני מתנגד לשאלה,
24 כן. כב' הש' הס:
25 לדעתי, מתווה החקירה מכניס את העדה למקומות שהיא צירפה רק כדי
26 להראות איזושהי התנהלות כללית. שואל אותה חברי שאלות שקשורות
27 ואינם קשורות לעניין של האיחורים, הם גם לא רלוונטיות מבחינתם, מאיפה
28 היא יודעת? מאיפה היא אמורה לדעת?
29 כב' הש' הס: בסדר, אז אם היא לא ידעה אז היא לא הייתה צריכה לכתוב את זה בתצהיר,
30 אם היא כתבה אז כנראה שהיא יודעת.
31 עו"ד אביטן: היא רצתה להראות התנהלות כוללת, היא לא יודעת בפרטני על כל דירה מה
32 קרה.
33 העדה, גב' א.שטיינר: אני יודעת אבל מה בדיוק מתוך זה עיכב, אז בשביל זה בית המשפט פה
34 להחליט.
35 עו"ד נאור ממך: אוקי.
36 העדה, גב' א.שטיינר: זה הנתונים. מכאן והלאה צריך להתקדם להחלטה.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : אוקי, זאת אומרת את אומרת לי 'אני מניחה בפני בית המשפט את המסמכים
- 2 שיש לי אבל אני לא יודעת להגיד מה הם אומרים באמת'.
- 3 ת : אני מניחה שהם עכבו, אבל בית המשפט ייקבע.
- 4 ש : אוקי. כתבת בסעיף 33 לתצהיר שלך.
- 5 ת : תיכף אני אסתכל, 33. כן.
- 6 ש : שבדקת את תיק הבניין באתר המקוון של מחלקת הנדסה ו"בקשתה של
- 7 הנתבעת להיתר שינויים הוגשה רק 5 חודשים לפני מועד המסירה הקבוע לנו
- 8 בחוזה". אדוני, אפשר לבקש להדליק את המזגן או שאני הגזמתי?
- 9 לא, בשמחה. כב' הש' הס :
- 10 עו"ד נאור ממך : עם המסכה זה ממש.
- 11 כב' הש' הס : קשה, כן. הדלקתי.
- 12 עו"ד נאור ממך : תודה. אז את הצהרת בתצהיר שלך בסעיף 33, "בקשתה של הנתבעת להיתר
- 13 שינויים הוגשה רק 5 חודשים לפני מועד המסירה", על איזה היתר שינויים
- 14 אנחנו מדברים?
- 15 העדה, גב' א.שטיינר : פה אני לא מעורבת, עורכי הדין בדקו את זה, זה לא בא ממני כל הנושא הזה,
- 16 בניגוד לדוחות המפקח שאני צירפתי ואני יותר מעורה בהם.
- 17 ש : אוקי. היה לך קשר עם הדיירים במהלך, אחרי הרכישה של הדירה? עם
- 18 הדיירים האחרים, הדיירים הוותיקים.
- 19 ת : היה לי עם חלק, היה לי עם 2 אולי.
- 20 ש : עם מי? עם מי היה לך חלק?
- 21 ת : עם רון קמחי ויונתן מדי פעם.
- 22 ש : אוקי ועם הדיירים הוותיקים?
- 23 ת : וותיקים, שמעון גולדשטיין ומשה בר אוריאן.
- 24 ש : אוקי. איזה סוג של קשר? מה?
- 25 ת : דיברנו כללית על העיכובים ודברים כאלה ולא, אני יודעת שיונתן נכנס לפני
- 26 טופס 4 ולא היה לי הרבה מה לדבר איתו, רון אני יודעת שגם הגיש תביעה,
- 27 רון קמחי.
- 28 ש : כן.
- 29 ת : לגבי משה, זה גם אני יודעת שיש לו ליקויי רטיבות, וכל מיני ליקויים, הוא
- 30 שיתף אותי בזה, אבל לא נכנסנו ליותר מדי פרטים.
- 31 ש : למעשה,
- 32 ת : פה ושם היינו בקשר, כן? אבל לא כאילו.
- 33 ש : אוקי. למעשה כל המידע שקיבלת לגבי ההתנהלות של הפרויקט, אם אני
- 34 מבין נכון, נלקחו בגולדשטיין, מבר אוריאן.
- 35 ת : מה זאת אומרת המידע?
- 36 ש : המידע שהיית בקשר איתם כל הזמן.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: נכון אבל הם לא בדיוק נכנסו לפרטים מה קורה אצלם, אני יודעת שהיו בגדול
2 אי אלו ליקויים.
3 ש: אוקי.
4 ת: לא פירטו לי את זה, יותר ברמה של הבניין, היה הרי גם רצון לעשות תביעה
5 על ליקויים משותף, אז סביב זה דיברנו הרבה, אבל לא נכנסתי איתם
6 לפרטים מה קורה אצלם בדירה. משה בר אוריין כן שיתף אותי, יש
7 רטיבויות, במרפסת הוא גם שם שלטים, כל אחד יכול לראות שהרטיבויות
8 טרם תוקנו וכולה.
9 ש: את מכירה את הסכסוך בדיוק בין גולדשטיין לבין בר אוריין עם חברת
10 שרבט?
11 ת: לא.
12 ש: לא מכירה?
13 ת: לא.
14 ש: אוקי.
15 גב' ח.שטיינר: (מדברים ביחד)
16 כב' הש' הס: (מדברים ביחד)
17 גב' ח.שטיינר: זה לא עניינך.
18 עו"ד נאור ממך: בסדר.
19 כב' הש' הס: תודה, תודה.
20 עו"ד נאור ממך: במסגרת אותו סכסוך בין הדיירים, בין גולדשטיין לבין בר אוריין שבעצם
21 מנהלים שם את,
22 עו"ד אביטן: אדוני אני מתנגד על השאלה,
23 העדה, גב' א.שטיינר: רגע, למה זה אבל רלוונטי?
24 עו"ד אביטן: אורנה סליחה.
25 כב' הש' הס: כן.
26 עו"ד אביטן: חברי שואל שאלות שקשורות לסכסוך שיש לשרבט עם דיירים,
27 כב' הש' הס: אבל היא ענתה את זה, למה להתנגד, אם יהיה משהו שזה אני אתייחס לזה,
28 בבקשה כן.
29 עו"ד נאור ממך: אוקי במסגרת אותו,
30 עו"ד אביטן: זה לא קשור.
31 כב' הש' הס: כן.
32 עו"ד נאור ממך: סכסוך עם הדיירים הוותיקים, הדיירים סירבו לחתום על הסכם שירות
33 לטווח ארוך עם מתקיני החניה, שזה התנאי לקבלת טופס 4. את מכירה את
34 הסירוב שלהם?
35 העדה, גב' א.שטיינר: לא.
36 ש: לא מכירה?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: לא.
- 2 ש: היה לך, אם אני אומר לך שבחודש, שבשנת 2020, כן? פנה אלייך מאיר שרבט
- 3 באימייל וכתב לך שאת מוזמנת לחתום על הסכם שירות ארוך טווח מול
- 4 חברת ההתקנה של החניות.
- 5 ת: זה הוא שלח, אני זוכרת את זה.
- 6 ש: אוקי. אז למה סירבת לחתום?
- 7 ת: קודם כל עוד בשלב הזה לא קיבלתי את הדירה אז למה שאני אקבל את
- 8 החניה.
- 9 ש: אוקי.
- 10 ת: ב' אלה שגרים שם לא חתמו, למה שאני אהיה הראשונה לחתום.
- 11 ש: הבנתי. מאיר אמר לך שזה אחת מהסיבות שמעכבות את קבלת טופס 4?
- 12 ת: לא.
- 13 ש: הוא לא אמר לך כזה דבר?
- 14 ת: לא.
- 15 ש: אני אקריא לך מייל שנשלח אלייך, למשל, ב- 29 ליולי 2020.
- 16 ת: כן, אני אמרתי שהוא כתב לי.
- 17 ש: הוא כתב לך "אורנה שטיינר שלום", אחרי שיש תכתובות ביניהם שאת
- 18 מסרבת לחתום,
- 19 ת: נכון, אני יודעת, אמרתי שהוא כתב מייל.
- 20 ש: אוקי. והוא אומר לך "העירייה דורשת זאת כתנאי להוצאת טופס 4, כך יוצא
- 21 שאם לא תחתמי לא ינפיקו טופס 4", העיכוב במסירה הוא חלק, את תורמת
- 22 לעיכוב במסירה. הוא אמר לך את זה?
- 23 ת: הוא לא אמר, הוא כתב.
- 24 ש: הוא כתב לך את זה.
- 25 ת: כן, כן, אמרתי שהוא כתב מייל, כן.
- 26 ש: אוקי. זאת אומרת ידעת שזה מעכב את טופס 4.
- 27 ת: אז רגע, מה ציפית שאני אחתום כשאחרים לא חתמו? מה אני אעשה? ועוד
- 28 לא קיבלתי את הדירה, אז אלה שקיבלו את הדירה לא חתמו, למה שאני
- 29 אחתום. אין סיבה.
- 30 ש: אוקי.
- 31 ת: ואפילו הוותיקים שיש להם שם חניה, יש 3 וותיקים שיש להם מקום חניה,
- 32 אתה לא חושב שהם צריכים לחתום לפניי, שאני עוד לא קיבלתי את הדירה
- 33 והם כבר גרים בדירה שלהם?
- 34 ש: אוקי אבל גם את לא חתמת על זה וידעת שזה מעכב את טופס 4.
- 35 ת: ואם הייתי חותמת לבד הייתי משלמת לחברה 4500 שקל בשביל כולם? זה
- 36 מה שבעצם אתה אומר לי.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 משהו דרש ממך תשלום? ש :
- 2 בטח, אם חותמים אז משלמים. ת :
- 3 אבל הוא אמר לך העירייה מעכבת את טופס 4 ומציבה תנאי, ש :
- 4 בסדר, הייתי חותמת אז אני מחויבת להם לתשלום ואחרים לא חתמו, אז ת :
- 5 איפה זה מעמיד אותי? שאני צריכה לתת להם 4500 שקל, כאילו אני צריכה
- 6 לשלם עבור כולם? אף אחד בשלב הזה לא חתם ועד עכשיו אפילו, לא חתמו.
- 7 אוקי. ש :
- 8 אז זאת אומרת לא הגיוני, כאילו אחרים שכבר גרו והיו בבעלות של הדירה ת :
- 9 שלהם גרו שם ולא חתמו, אז למה שאני עוד לא קיבלתי את הדירה אני
- 10 אחתום?
- 11 אוקי. מאיר אמר לך שהחייב בתשלום, לא תחויבו עד לקבלת הדירה? ש :
- 12 לא הבנתי את השאלה. ת :
- 13 שרבט אמר לך שלגבי התשלום אתם לא תחויבו לפני קבלת הדירה? נכון? ש :
- 14 אני זוכרת שכתוב שם שלא צריך לשלם בשנה הראשונה. ת :
- 15 כן. ש :
- 16 אבל השנה הראשונה הסתיימה כבר, זה התחיל ב- 2019, אני קראתי את ת :
- 17 ההסכם, השנה הראשונה הסתיימה, ואם הייתי חותמת אז מספטמבר 2020
- 18 כבר הייתי צריכה לשלם,
- 19 אוקי. ש :
- 20 ועוד לא קיבלתי את הדירה בשלב הזה. ת :
- 21 ואחרי זה, כשמאיר דיבר איתך לחתום בשנת 2020, הוא לא אמר לך 'את לא
- 22 תשלמי עד לקבלת הדירה'? הוא אמר לך כזה דבר?
- 23 לא, הוא אמר שכבר לא צריך לשלם, הוא כתב, סליחה, הוא כתב אני חושבת, ת :
- 24 שלא צריך לשלם מכיוון שהשנה הראשונה ניתנת בחינם, אבל היא כבר עברה,
- 25 השנה הראשונה עברה כבר, הסתיימה בספטמבר 2020, כלומר אם הייתי
- 26 חותמת זה מחייב אותי לשלם כאשר עוד לא קיבלתי את הדירה ולא קיבלתי
- 27 את המחסן, אז למה שדווקא אני אשלם על החניה.
- 28 אוקי אבל מאיר אומר לך עכשיו שחוץ ממה שכתוב על השנה הראשונה, הוא ש :
- 29 הבטיח לך שתחתמי על הקבלה של המתקן ועדיין לא תצטרכי לשלם עד
- 30 לקבלת הדירה. זה נכון או לא נכון?
- 31 לא, אני זוכרת, ת :
- 32 איפה זה? סליחה אדוני אני מתנגד, עו"ד אביטן :
- 33 אני לא זוכרת איפה זה, העדה, גב' א.שטיינר :
- 34 איפה זה נאמר? עו"ד אביטן :
- 35 אתה יכול להראות לי? העדה, גב' א.שטיינר :
- 36 אורנה. עו"ד אביטן :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- עו"ד נאור ממך : אני שואל את אורנה, היא בחורה אמינה. אנחנו לא חוששים מהאמינות שלה.
- העדה, גב' א.שטיינר : תודה, אני זוכרת את זה שהוא ביקש לחתום והוא אמר ששנה ראשונה לא צריך ואני הסתכלתי בהסכם וראיתי שהשנה הראשונה הזו כבר הסתיימה.
- עכשיו אם זה עד דצמבר לא עד דצמבר זה לא משנה כי קיבלנו את הדירות בפברואר.
- ש : אוקי. בכל מקרה את אומרת 'לא חתמתי, זה לא קשור לתשלום, זה קשור לזה שהדיירים האחרים לא חתמו'.
- ת : כן, וגם שלא ייפול עלי כל התשלום. הרי החברה רוצה את כל התשלום, היא לא רוצה רק ממני כאילו הסכם.
- ש : הבנתי. היום הדירה ברשותך, נכון?
- ת : כן, כן.
- ש : כבר כמעט 9 חודשים. נכון?
- ת : ברשותי, זאת אומרת שהייתה מסירה.
- ש : הייתה מסירה נכון?
- ת : 8 וחצי חודשים.
- ש : יפה. עד היום חתמת על ההסכם הזה?
- ת : אה, לא, סליחה, 6 וחצי חודשים.
- ש : לא משנה. ההסכם הזה, את חתמת עליו עד היום?
- ת : לא חתמתי, עכשיו,
- ש : לא חתמת, נכון?
- ת : רגע, כן, אבל איש הוועד עכשיו מארגן חתימות, אנחנו כבר אמרנו שאנחנו מוכנים, הוא מבקש מכל אחד 800 שקל, הוא פנה אלינו רק ממש בין ראש השנה ליום כיפור והוא ביקש תוך 10 ימים להסדיר את הכל. אז אנחנו בטווח של 10 ימים, אני משלמת לו. מי שלא ישלם זה לא אני ולא אימא שלי.
- ש : אוקי. וב-6 חודשים האלה לא היה זמן לחתום. ב-7 חודשים.
- ת : קודם כל הוא לא ארגן את זה, הוא הוועד והוא אמר לארגן, אנחנו האחרונים שנכנסנו, איפה כל האחרים? אני לא חושבת שזה קשור אלי.
- ש : אוקי. אני לא זוכר רגע, סליחה אני חוזר רגע לשאלה, לא זוכר, רק לסגור את הפינה הזאת.
- ת : אוקי.
- ש : ההיתר שינויים שכתבת בסעיף 33, שהוגשה 5 חודשים לפני, בעצם שאלתי את השאלה הזאת, נכון?
- ת : על ההיתר שינויים, כן. אני לא מודעת,
- ש : את לא יודעת על מה מדובר.
- ת : עורכי הדין מודעים למה זה והם בעצם בדקו את הנושא.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש: טוב. כתבת בתצהיר שלך שלא היה עדכון מצד מאיר. היה, אני רק רוצה
להבין ככה באופן כללי, קרה פעם שפנית למאיר והוא התעלם מהפניות שלך?
ת: אם הוא התעלם מהפניות שלי? היו מקרים שלא קיבלתי תשובות לעניין, כן?
ש: מתחמקות או משהו כזה,
אוקי.
ת: עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה,
ש: רגע, מה זה לא קיבלת תשובות? הוא ענה לטלפון, שאלת שאלה והוא נתן
תשובה?
ת: ולפעמים התשובות לא היו לעניין.
ש: לא היו לעניין, אוקי.
ת: תראה, גם התשובה שהוא נתן בזמנו, שהמסירה תהיה ב- 1.8.2019, הייתה
רחוקה מלהתממש.
ש: בסדר.
ת: וזה כבר אחרי המחלוקת עם המים, אחרי כל הגמל מים וכל זה, הוא כתב
לך, אתה כתבת לעורך דין גנר שייצג אותנו,
ש: נכון.
ת: "המסירה תהיה ב- 1.8.2019".
ש: נכון.
ת: עכשיו לא הייתה בתקופה הזו לא קורונה, לא מלחמה והגמל מים היה
מאחורינו, לא יודעת למה זה לא מומש, זה,
ש: אוקי. אבל את מבינה שגם הוא חשב שטופס 4 אמור להתקבל אוטוטו?
ת: אין לי מושג מה הוא חשב.
ש: הוא לא עשה את זה בכוונת מכוון.
ת: אין לי מושג מה הוא חשב.
ש: אוקי.
ת: אבל כשנוקבים בתאריך אז אמורים לדעת באופן מדויק, כי התאריך היה
1.8, לא היה אוגוסט, ספטמבר או משהו בסביבה, היה 1.8.
ש: את מסכימה איתי שכשהוא כתב לך ה- 1.8 הוא היה בטוח בסבירות גבוהה
שהוא יקבל טופס 4 עד ה- 1.8?
ת: אולי הוא היה בטוח אבל הוא כתב בוודאות, אז היה צריך להיות משהו וודאי
ולא על סמך מחשבה.
ש: אוקי. הדירות הן דירות של 3 חדרים, נכון?
ת: כן, כן.
ש: אוקי. מה השווי של דמי שכירות לדירות 3 חדרים לדעתך?
ת: באזור ה- 5 וחצי, 5,500, 5,600.
ש: אוקי. לפי,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 : ת בעיקר לאור הקרבה למרכז שזה 2 דקות הליכה מסוקולוב, מהרחוב הראשי,
2 ועדיין שקט מאד.
3 : ש אוקי.
4 כב' הש' הס : כמה אמרת? סליחה, פספסתי.
5 העדה, גב' א.שטיינר : 5,500 או 5,600.
6 כב' הש' הס : זה מה שפחות או יותר את מעריכה.
7 העדה, גב' א.שטיינר : כן,
8 כב' הש' הס : 5,500 עד 5,600.
9 העדה, גב' א.שטיינר : כן, לאור מה שבדקתי ממקומות אחרים שהם יותר רחוקים מהמרכז, דירה
10 בגודל דומה, לאור העובדה שיש גם 2 מקלחות ו-2 בתי שימוש, ובדירת 70
11 מטר בדרך כלל לא מוצאים דבר כזה,
12 עו"ד אביטן : דירה חדשה.
13 עו"ד נווה : היא לא חדשה.
14 העדה, גב' א.שטיינר : לאור המעלית והמחסן וגם אמורה להיות חניה, לאור השקט שיש שם ומצד
15 שני הקרבה למרכז, 2 דקות או 3, הליכה לסוקולוב, בלבד. אז לכן אני
16 חושבת.
17 עו"ד נאור ממך : אוקי. אז מה המחירים שראית בדירות האחרות ועשית להם התאמה.
18 העדה, גב' א.שטיינר : ראיתי בוייצמן 5,600, בוייצמן שזה רחוק קצת מהרחוב הראשי, זה לא ממש,
19 מי שאין לו רכב אז הוא צריך יותר ללכת, כאילו אני יש לי את כל הסופרים
20 2 דקות ממני.
21 : ש אוקי. היה לכם איזשהן בקשות לשינויים במהלך הבניה? בסוף הבניה?
22 : ת היה משהו בהתחלה, ב- 2018, כשאני חשבתי לעשות שינוי חשמל למטבח,
23 ושלחו לי הצעת מחיר די באיחור, אני בסוף לא קיבלתי אותה, הם התחילו
24 לעשות את השינויים עוד לפני שאני בכלל אישרתי ולא אישרתי בסופו של
25 דבר, ואז ישר בא תמר 'אוקי הייתה טעות' והחזיר את המצב לקדמותו, אבל
26 זה היה ב- 2018, אז להחזיר את המצב לקדמותי זה היה יום יומיים עבודה,
27 לא שבועות של עבודה, וכמובן זה היה מזמן, זה לא, אפילו לפני שנתיים וחצי
28 בערך ככה.
29 : ש אוקי. מה לגבי התקרה בחדר האמבטיה? החלל?
30 : ת תקרה בחדר אמבטיה עשו הנמכה.
31 : ש אוקי.
32 : ת אבל עשו לכולם הנמכות. לא ביקשתי את זה.
33 : ש לא ביקשת את זה? זה לא במסגרת השינויים שביקשת לבטל.
34 : ת לא. ביקשתי לבטל אבל הוא לא ביטל, הוא עשה כמו שהוא עשה לכולם.
35 : ש את בטוחה?
36 : ת כן. יש לנו הנמכות, כן.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 אוקי. לגבי הנושא של המזגנים. ש :
- 2 מה היה במזגנים? ת :
- 3 לא היה לכם איזשהו ביקוש, ביקשת לבצע איזושהי התקנה של מזגנים ש :
- 4 ואחרי זה ביטלתם? ת :
- 5 היא איזשהו משהו שאני אמרתי לו, ש :
- 6 לשנות? ת :
- 7 אני לא רוצה מרכזי, אני רוצה בחדר שינה ובסלון, אבל מה שעשו עם זה עשו ת :
- 8 עם זה, אני לא יודעת, לא היה שום דבר מסודר. לא הייתה הצעת מחיר ולא ת :
- 9 היה. ש :
- 10 אוקי. מתי הודעת לו שאת רוצה לבטל את כל המיזוג המרכזי? ת :
- 11 כל הסיפור הזה עוד היה ב- 2018. ש :
- 12 אוקי. ת :
- 13 אבל ביצעו, אני לא יודעת, אני לא אישרתי שום שינוי, אין לו שום מסמך ש :
- 14 ממני על שינויים, בקיצור. ת :
- 15 בסדר גמור. סך הכל אחרי שביצעתם את השיפוץ, אתם מרוצים מהדירה? ש :
- 16 ביצענו את השיפוץ, אנחנו נחכה לחורף, אני מקווה שכן, עשו איטומים עשו ת :
- 17 מה שצריך. ש :
- 18 אוקי. ת :
- 19 אני חושבת שכן, כן. ש :
- 20 טוב. אין לי עוד שאלות אדוני. כב' הש' הס :
- 21 תודה רבה. חקירה חוזרת.
- 22
- 23 **ע.ת/1 גב' אורנה שטיינר, משיבה בחקירה חוזרת לעו"ד יצחק אביטן :**
- 24 שאל אותך חברי לעניין החתימה על החניה. את אמרת שכל הדיירים לא עו"ד אביטן :
- 25 חתמו על החניה, נכון?
- 26 העדה, גב' א. שטיינר : נכון.
- 27 זאת אומרת שעד היום לא חתמו כל הדיירים על החניה. ש :
- 28 נכון. ת :
- 29 ובכל זאת נתקבל טופס 4, נכון? ש :
- 30 כן. ת :
- 31 יופי. עכשיו, את אמרת שהסיבה היחידה שלא חתמת היא העובדה שצריך ש :
- 32 לשלם כסף. את רוצה לחשוב עוד פעם על התשובה הזאת?
- 33 לא רק זה, שגם אחרים לא חתמו, ואמרתי, הדגשתי שגם אלה שגרו שם וכבר ת :
- 34 היו בעלי דירות וכולל הוותיקים שיש להם שם חניה, לא חתמו, אז למה אני צריכה לקפוץ בראש, אני עוד בכלל לא קיבלתי את הדירה בשלב הזה.
- 35



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : אוקי. מתי פנית לעורכי הדין, זה בהקשר לשאלה של מה היא עשתה אדוני,
לשאלה שהוא שאל. מתי פנית לעורך דין והגשת תביעה נגד שרבט?
ת : התביעה?
ש : כן.
ת : מתי פנית, הגשתי את התביעה?
עו"ד נאור ממך : אדוני, זו שאלה מדריכה, אני לא יודע אם,
כב' הש' הס : לא, מתי? הוא שואל מתי.
עו"ד אביטן : מתי פנית?
כב' הש' הס : הוא לא אמר,
עו"ד אביטן : מתי פנית לעורך דין?
כב' הש' הס : 'האם פנית' (מדברים ביחד)
העדה, גב' א.שטיינר : אה, אליכם?
עו"ד אביטן : כן, אלינו, אלינו.
כב' הש' הס : אני מתיר את השאלה.
העדה, גב' א.שטיינר : בינואר 2020 אם אני לא טועה.
עו"ד אביטן : ינואר 2020.
העדה, גב' א.שטיינר : או דצמבר, משהו כזה.
עו"ד אביטן : טוב. תודה. אין לי עוד שאלות אדוני.
כב' הש' הס : בסדר. טוב תודה רבה.
העדה, גב' א.שטיינר : לא, סוף 2019. סליחה.
עו"ד אביטן : סוף 2019. היא תיקנה את התשובה. בסדר, את יכולה לשבת.
כב' הש' הס : אלו עדיך, נכון?
עו"ד אביטן : כן.
כב' הש' הס : כן. בבקשה. ועכשיו יש לכם 2 עדים נכון? את מר,
עו"ד נאור ממך : שרבט.
כב' הש' הס : שרבט ואת המתווך. כן, אז מר שרבט בבקשה. אותן אתה לא רוצה לחקור?
עו"ד נווה : את התובעות, אין לי שום שאלה אדוני.
העד, מר שרבט : אדוני, אפשר להיחקר בלי הדבר הזה? להוריד את המסכה?
כב' הש' הס : כן, אתה יכול להוריד.
העד, מר שרבט : תודה.
עו"ד אביטן : אדוני אפשר להתחיל?
כב' הש' הס : כן, כן, בבקשה.
עו"ד אביטן : כי נדמה לי, הזהרת? הייתה הזהרה?
כב' הש' הס : כן, מר שרבט אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, אחרת תהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק. הגשת פה תצהיר. תענה בבקשה לשאלות של עורך
הדין.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

ע.ה/1 מר מאיר שרבט, לאחר שהוזהר כחוק, משיבה בחקירה נגדית לעורך דין יצחק אביטן:

עו"ד אביטן : אתה חתמת על הסכם התמ"א עם הדיירים ב-2013, נכון?
העד, מר שרבט : סביר להניח אם זה התאריך שכתוב אין בעיה.
ש : 2013. עכשיו, ואתה נפגשת עם התובעות ב-2017, באוגוסט 2017, נכון?
ת : יכול להיות, לא זוכר באיזה תאריך נפגשתי עם כל לקוח ולקוח, מתנצל.
ש : תראה לי את ההסכם. מועד החתימה של ההסכם, מועד החתימה, חתמת עם
התובעות על הסכם המכר ב-27.8.17, תאשר, אני מראה לך את ההסכם.
ת : אם תראה לי את ההסכם אני יכול לאשר.
ש : מ-2017.
ת : אין בעיה.
ש : בסדר?
ת : בסדר.
ש : זאת אומרת שמהמועד שאתה חתמת הסכם תמ"א עם הדיירים עד ה-
27.8.17, עברו כ-4 שנים. נכון?
ת : נכון.
ש : מה לעשות, 2013, 2017. אוקי. עכשיו, לפני,
ת : אני רק רוצה לציין שהדיירים גולדשטיין ומר חורב סירבו לחתום על החוזה
ולכן היתר הבניה התעכב בגללם,
ש : אני לא שאלתי על היתר הבניה.
ת : אז אני עונה כי אתה חתרת לשאלה ותאריכים, אני רוצה לנמק, על מנת שלא
תחשוב שיש לך ראיית זהב. עד ינואר 2017,
ש : אדוני, שיענה רק על מה ששאלתי.
כב' הש' הס : (מדברים ביחד) בוא נקצר, תענה, כתבתה,
עו"ד אביטן : אני לא חותר,
העד, מר שרבט : עד ינואר 2017 לא התקבל היתר בניה בגלל הדיירים.
עו"ד אביטן : אוקי. אני מבקש מעכשיו אדוני שהעד יענה על השאלה, לא יענה מה שהוא
רוצה. בסדר? כל מה שאמרתי שעברו כ-4 שנים מהמועד שבו חתמת, ואם
ניקח אפילו את אלה שהזכרת אז, אתה מכיר את הדיירים מ-2013, במשא
ומתן שעשית איתם בסוף חתמת איתם, חלק חתמו יותר מאוחר, עברו 4
שנים עד שראית את הטובות. תאשר לי.
העד, מר שרבט : אני מסביר גם מה קרה מתאריך 2013 עד 2017, נקודה.
ש : אדוני העד לא עונה על השאלות, אני בסך הכל,
ת : אני עונה לך בדיוק, אתה רק לא רוצה לקבל את התשובה שאני עונה לך. מ-
2013 עד 2017 הדיירים חיבלו בהוצאת ההיתר ורק ב-2017, ינואר 2017
ואפילו פברואר 2017, קיבלתי את היתר הבניה. זה עונה לך על שאלתך.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : אוקי. האם נכון שאתה אמרת לחווה, אימא של אורנה, בפגישה שהייתה לך
במשרדי אנגלו-סכסון, בחודש יוני 2017, שאתה מתקדם עם שלד הבניין והכי
מאוחר שאתה תמסור להם את הדירות יהיה מאי 2018. האם היה דבר כזה?
ת : אני התחייבתי בחוזה לדצמבר 2018,
ש : אדוני הוא לא עונה על השאלה. שאלתי אותו האם הוא הבטיח,
ת : אני לא זוכר שיחות פרטיות.
כב' הש' הס : אז תגיד שאתה לא זוכר.
עו"ד אביטן : אז תגיד שאתה לא זוכר, יופי.
העד, מר שרבט : אז תן לי לענות לך תשובה מנומקת ומסודרת.
כב' הש' הס : מה יש לנמק,
עו"ד אביטן : לא, לא, סליחה, אתה עונה מה שאני שואל.
כב' הש' הס : אדוני איך אפשר לנמק?
עו"ד אביטן : אל תתחכם, תענה על מה ששואלים אותך.
העד, מר שרבט : אני לא מתחכם.
כב' הש' הס : אני מסביר לך אדוני,
העד, מר שרבט : לא זוכר.
כב' הש' הס : לא זוכר אז אי אפשר לתת תשובה מנומקת ללא זוכר. לא זוכר אז לא זוכר.
עו"ד אביטן : כן, אתה יכול להגיד שאתה לא זוכר. נכון שאמרת לחווה, חווה, תסתכל
עליה, אימא של אורנה, שהיא תחגוג את יום הולדת ה-90 בדירה?
העד, מר שרבט : לא זוכר.
ש : לא זוכר. יופי. זהו, זה כל התשובות, נהדר.
ת : אני גם אגיד לך יותר מזה, אני לא זוכר שיחות פרטיות שניהלתי עם כל לקוח
ולקוח.
ש : אתה לא זוכר, בסדר, אני לא אשאל אותך יותר.
כב' הש' הס : בסדר, לא זוכר. אם הוא לא זוכר הוא לא זוכר.
עו"ד אביטן : אבל אתה לא צריך לזכור, אני מראה לך את ההסכם, האם על פי ההסכם
שעשית עם חווה ואורנה, ההסכם אמרנו היה באוגוסט 2017 והמסירה
הייתה צריכה להיות בדצמבר 18, אתה מאשר לי את זה?
העד, מר שרבט : אני מאשר לך את זה.
כב' הש' הס : מה השאלה? סליחה.
העד, מר שרבט : מאשר לך את זה.
עו"ד אביטן : האם הוא הבטיח לתובעות,
כב' הש' הס : אה, כן, כן.
עו"ד אביטן : שמהסירה תתבצע,
כב' הש' הס : כן, הוא מאשר.
עו"ד אביטן : בדצמבר 2018. מתי מסרת להן את הדירה בפועל?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- העד, מר שרבט :
- 1 בפועל מסרתי להן את זה אחרי קבלת טופס 4, קיבלתי את זה בדצמבר 2019,
- 2 הן סירבו לקבל את הדירה עד, נדמה לי, ינואר או פברואר 2020.
- 3 אולי תיזכר עוד פעם. מתי, ש :
- 4 אני אומר עוד פעם, בדצמבר, ת :
- 5 מתי נחתם פרוטוקול המסירה? ש :
- 6 בדצמבר 2020 קיבלתי טופס 4, הן סירבו לקבל את הדירה, הגיעו, קבעתי ת :
- 7 איתן, הן הלכו, חזרו, ראו את הדירה, דרשו לא לקבל את הדירה, וחזרו עוד
- 8 פעם עם מהנדס ואז רק בפברואר, נדמה לי, או בפברואר 2021 הן קיבלו את
- 9 הדירה.
- 10 אוקי. ש :
- 11 לאחר שהן סירבו לקבל את הדירה בדצמבר 2020. ת :
- 12 מתי הן קיבלו? בפברואר מתי? ש :
- 13 למיטב זיכרוני או ינואר 21, ת :
- 14 או פברואר 21. ש :
- 15 או פברואר 21. יש את הפרוטוקול. ת :
- 16 נכון. אני מפנה אותך לסעיף 7.2 להסכם. ש :
- 17 כן. ת :
- 18 לפי סעיף 7.2 "החברה תשלח לקונה הודעה בכתב שתציין את מועד ש :
- 19 המסירה", כן? האם שלחת להן הודעה בכתב? האם אתה יכול להראות את
- 20 ההודעה הזאת?
- 21 למיטב זיכרוני שלחתי הודעה בכתב, לא זוכר כרגע מתי. ת :
- 22 למה לא צירפת אותה לתצהיר? ש :
- 23 אפשר לצרף את זה אם אתה, ת :
- 24 אפשר לצרף. תודה. ש :
- 25 אפשר לצרף את זה. ת :
- 26 תודה. בסדר. עכשיו, אתה, ש :
- 27 דרך אגב, הכל מתועד באימיילים, ת :
- 28 כן, אני יודע, ש :
- 29 הם באו, ת :
- 30 חבל רק, ש :
- 31 הם גם לא באו, ת :
- 32 אוקי. ש :
- 33 שלחתי להם וכתבתי לה את זה, היא לא באה לקחת את הדירה. ת :
- 34 בסדר. היא לא באה לקחת את הדירה. עכשיו, בתצהיר שלך בסעיף 6, תוכל ש :
- 35 לקרוא?
- 36 כן. ת :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש: מה אתה כותב? אתה כותב ש"בהתאם לסעיף 7.6, 7.9 להסכם המכר, אין הפרה של הסכם המכר מול התובעות", אתה עומד על זה?
- ת: כן.
- ש: אז בוא נתקדם אחד אחד.
- ת: אין בעיה.
- עו"ד נאור ממך: הנה, מצאתי לך את הזה.
- עו"ד אביטן: אדוני שהוא לא יפריע. חברי נותן לו עכשיו הודעות ביד.
- עו"ד נאור ממך: ביקשת את ההודעה, מצאתי את זה.
- עו"ד אביטן: לא, הודעה בכתב.
- כב' הש' הס: טוב.
- העד, מר שרבט: הודעה בכתב.
- עו"ד אביטן: אוקי אז בוא נפתח את ההודעה בכתב. ממתי היא?
- העד, מר שרבט: 14 בדצמבר 2020 שלחתי להם את ההודעה בכתב, לאחר שהודעתי לה בעל פה גם.
- עו"ד אביטן: "הנך מוזמן לקבל ביום ה- 3.1 את דירתך בשעה 10:00",
- עו"ד נאור ממך: תקרא הכל. תקרא מההתחלה.
- עו"ד אביטן: כן.
- העד, מר שרבט: תקרא את הכותרת, זה בדיוק.
- ש: "ועד אז אבקש להשלים את כל חובותיך לחברה". כלומר עדיין היה צריך להשלים את החובות, לגמור חשבון וסעיף 7.2 נותן 21 ימים, זה נכון?
- ת: סליחה, זה שהדיירת שלך לא השלימה את חובותיה אז אתה עוד מאשים אותי בזה שאתה, אי מסירה?
- ש: לא, אני רק אומר מה שכתוב פה.
- ת: הרי הדירה מוכנה,
- ש: בסדר.
- ת: זה שמרשתך בחרה לא לשלם את חובותיה ולגרור את המסירה, אתה עוד מלין על זה?
- ש: אני אומר שאנחנו הגענו,
- ת: אז הנה, רגע, אני רק רוצה להדגיש שנשלחה הודעה בכתב,
- ש: ב- 3.1.
- ת: לאחר הודעות בעל פה שלא נענו בכוונה תחילה לא לקבל את הדירה.
- ש: ואני אומר לך שאנחנו הגענו בינואר לדירה והיא לא הייתה ראויה למגורים בינואר. אתה מאשר את זה?
- ת: לא מאשר לך את זה.
- ש: תודה. אני כבר אדבר על זה בסיכומים.
- ת: אין בעיה.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש: עכשיו תאמר לי איך סעיף 7.6 להסכם, אני מראה לך אותו, קשור להפרה.
- 2 אדוני סעיף 7.6 אומר, לא חייבים את הכל,
- 3 רגע, סליחה, אפשר להגיש את זה בהסכמה את האימייל הזה? שנגמור,
- 4 שיהיה לנו משהו בזה,
- 5 עו"ד אביטן: לא, לא, לא מוכן, מתנגד.
- 6 עו"ד נאור ממך: סך הכל אני חושב שלא עשינו פה.
- 7 עו"ד אביטן: אל תפריע, מתנגד.
- 8 כב' הש' הס: טוב. תודה, תודה. כן.
- 9 עו"ד אביטן: איך סעיף 7.6 קשור לעניין שלנו? לאדוני יש את ההסכם?
- 10 כן, בוודאי.
- 11 עו"ד אביטן: סעיף 7.6 איך קשור לעניין של ההפרה?
- 12 העד, מר שרבט: מה זאת אומרת? קודם כל אני התכוונתי לסעיף 7.6 לפי דעתי,
- 13 ש: אז זה לא קשור.
- 14 ת: רגע, רגע, זה קשור.
- 15 כב' הש' הס: מה זה קשור?
- 16 העד, מר שרבט: כתוב פה במפורש שאם היא לא תגיע לקבל בתאריך המסירה, כן? אז אני לא
- 17 אחראי מעבר לכך.
- 18 עו"ד אביטן: אז בשביל זה עד ינואר היא לא הופיע.
- 19 העד, מר שרבט: לא, לא בגלל זה, אני דיברתי גם,
- 20 ש: על מה?
- 21 ת: סליחה, יש 2 חוזים, הדיירת בזמן החתימה על החוזה חתמה חוזה מולי ובין
- 22 היתר גם חתמה על חוזה שהיה מול הדיירים.
- 23 ש: מול הדיירים?
- 24 ת: כן. מול הדיירים. על מנת כי הואיל, כל הזכויות שלה ושלי נובעים מהבסיס
- 25 החוזי ביני לבין הדיירים. בחוזה ביני לבין הדיירים, תסתכל על סעיף 7.6
- 26 נדמה לי, אוקי?
- 27 ש: תראה לי.
- 28 ת: רק רגע.
- 29 ש: בתמ"א אתה מתכוון. בוא תראה לנו.
- 30 כב' הש' הס: החוזה של התמ"א.
- 31 עו"ד אביטן: כן, בוא תראה לי שיש כזה בכלל סעיף שקשור לעניין.
- 32 העד, מר שרבט: איפה החוזה של תמ"א?
- 33 ש: לא, אתה לא התכוונת, חבל שאתה מתבלבל.
- 34 ת: לא, לא, אם יש פה טעות בסעיף אז אין בעיה,
- 35 ש: לא, לא, אתה מתכוון 7.6, 7.9 בהסכם.
- 36 ת: אני מדבר על, רק רגע,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ש: חבל שאתה מסתבך.
- 2 ת: אני לא מסתבך, אל תדאג, זה בסדר.
- 3 ש: כן.
- 4 ת: איזה סעיף זה היה?
- 5 כב' הש' הס: 7.6.
- 6 עו"ד אביטן: 7.6 עד 7.9. אתה מתכוון להסכם, חבל שאתה מחפש דברים אחרים.
- 7 כב' הש' הס: לא, בהסכם של הדיירים זה בכלל, בהסכם תמ"א זה בכלל משהו אחר.
- 8 עו"ד אביטן: שהם בכלל לא צד לו.
- 9 העד, מר שרבט: סליחה, אוקי, אוקי, אני התכוונתי לסעיפים שנוגעים לדיירים.
- 10 ש: אוקי הבנתי, בסדר, אוקי.
- 11 ת: כן.
- 12 ש: עכשיו תגיד לי משהו, למה אתה חושב,
- 13 ת: יש פה טעות בהגדרת הסעיפים. כן.
- 14 ש: עכשיו, אתה אמרת,
- 15 עו"ד נאור ממך: רגע, רגע, לא הבנתי.
- 16 העד, מר שרבט: אני מדבר על העיכובים של הדיירים, של הדיירים הקבועים,
- 17 עו"ד אביטן: אדוני, חברי מסייע לו.
- 18 כב' הש' הס: כן בבקשה. בוא נתקדם.
- 19 עו"ד אביטן: עכשיו תראה, לך היה סכסוכים עם בעלי הקרקע כבר מ-2013, זה נכון?
- 20 העד, מר שרבט: לא, זה לא נכון אדוני.
- 21 ש: זה לא נכון.
- 22 ת: אני רק רוצה להבהיר את הדברים בצורה ברורה.
- 23 ש: זה אתה כותב בתצהיר שלך.
- 24 ת: כל הדיירים,
- 25 (הפסקה בהקלטה)
- 26 העד, מר שרבט: כל הדיירים, כולל כולם, חתמו לי על הסכם התמ"א.
- 27 עו"ד אביטן: כן.
- 28 העד, מר שרבט: היו 2 דיירים, מר גולדשטיין, ומר בר אוריאן, שגם ציינו פה, דרך אגב, כמי
- 29 שניהלו עם מרשתך שיח, לפי דעתי, רק ממריד, בשביל לחבל הוצאת טופס 4,
- 30 הם סירבו להוצאת היתר הבניה, חיבלו בהסכמים ורק אחרי שפניתי למפקח
- 31 מטעם המפקח, רק אז הם אולצו לחתום על הסכם התמ"א.
- 32 ש: איך?
- 33 ת: מה זה איך? הוראה של המפקחת.
- 34 ש: יופי.
- 35 ת: הוראה והמפקחת עוד הורתה להם, במידה והם לא יחתמו על הסכם התמ"א
- 36 הם יחויבו בהוצאות אז הם חתמו.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : אדוני, אני מבקש אם אפשר להנחות את העד לענות על השאלות שלנו. הזמן שלנו קצר.
- כב' הש' הס : בבקשה. מה השאלה?
- עו"ד אביטן : השאלה הייתה בסך הכל האם יש לו סכסוכים, שאותם הוא ציין גם בתצהיר, עם משפחת בר אוריאן, אם בכל התקופה הזאת של הבניה היו לך סכסוכים עם דיירים בעלי קרקע?
- כב' הש' הס : כן.
- העד, מר שרבט : אני מסביר עוד פעם, היה לי דין ושיח, תראה, הוא הסביר שהיה לו סכסוך.
- כב' הש' הס : הסברתי.
- עו"ד אביטן : כן, אוקי.
- העד, מר שרבט : גם התצהיר שלי מלא.
- כב' הש' הס : והם חתמו רק אחרי המפקחת, אז זה לא סכסוך?
- עו"ד אביטן : אוקי. אז,
- כב' הש' הס : התשובה היא כן.
- עו"ד אביטן : התשובה היא כן. זאת אומרת שבמועד שהתובעות חתמו על ההסכם, היו לך כבר מספר סכסוכים עם כמה בעלי קרקע בבניין, זה נכון?
- העד, מר שרבט : לא, אתה עוד פעם עושה,
- כב' הש' הס : אתה הסברת לי עכשיו שאתה זה,
- העד, מר שרבט : רגע, אני אסביר אדוני.
- כב' הש' הס : שהם חתמו רק אחרי המפקחת, זה נקרא סכסוך.
- העד, מר שרבט : כן אבל אדוני,
- עו"ד אביטן : אני לא מבקש, אדוני אני מתנגד שהוא יסביר, שיענה כן או לא.
- כב' הש' הס : אבל אי אפשר,
- העד, מר שרבט : לא, אני לא רוצה לענות כן או לא, מה זאת אומרת?
- כב' הש' הס : (מדברים ביחד) מה זה לא היה סכסוך,
- העד, מר שרבט : שאלת אותי,
- כב' הש' הס : אם הוא הלך,
- עו"ד אביטן : אוקי אז אני,
- העד, מר שרבט : מה הבדיחה הזאת?
- כב' הש' הס : סליחה, אדוני,
- עו"ד אביטן : אוקי, בסדר, בסדר.
- כב' הש' הס : סליחה, הוא הלך בבוקר ואחד מהם לא אמר לו שלום,
- עו"ד אביטן : בסדר, בסדר.
- כב' הש' הס : הוא אמר לו זה סכסוך, שיסביר איזה סכסוך.
- עו"ד אביטן : בסדר, אוקי, אז אני אשאל אותו שאלה ספציפית.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כב' הש' הס : איזה סכסוכים היו לך? איזה סכסוכים,
- 2 העד, מר שרבט : אני רק,
- 3 עו"ד אביטן : אוקי, אז אני,
- 4 העד, מר שרבט : אני רוצה לפרט, אני רוצה לדבר.
- 5 עו"ד אביטן : לא, לא, סליחה,
- 6 כב' הש' הס : אז בבקשה דבר.
- 7 עו"ד אביטן : אתה לא מדבר אתה מעיד.
- 8 העד, מר שרבט : אני מדבר, השופט נתן לי רשות.
- 9 כב' הש' הס : אדוני בבקשה תענה על השאלה איזה סכסוכים היו לכם בדרך?
- 10 העד, מר שרבט : יפה. הסכסוך, עד קבלת ההיתר, היה לי עם מר בר אוריאל ומר גולדשטיין,
- 11 מרגע קבלת ההיתר הבניין רץ, במועד החתימה עם הגברת, מתי זה היה עם
- 12 הגברת? באיזה תאריך?
- 13 עו"ד אביטן : באוגוסט 17.
- 14 העד, מר שרבט : אוגוסט 17 לא היה לי סכסוך עם אף אחד.
- 15 ש : לא היה לך עם אף אחד,
- 16 ת : לא היה לי עם אף אחד.
- 17 ש : תעצור, אוקי, אוקי.
- 18 כב' הש' הס : לא היה סכסוך עם אף אחד.
- 19 עו"ד אביטן : אוקי.
- 20 העד, מר שרבט : הבניין רץ יפה, הכל היה יפה, הכל היה בסדר.
- 21 עו"ד אביטן : בסדר, בסדר.
- 22 כב' הש' הס : טוב. מעולה.
- 23 עו"ד אביטן : אוקי מצוין. אוקי.
- 24 העד, מר שרבט : עוד פעם, אם הוא לא אמר לי בוקר טוב ואני אמרתי לו,
- 25 עו"ד אביטן : לא, לא,
- 26 כב' הש' הס : הבנתי, לא היה,
- 27 העד, מר שרבט : במהות לא היה דבר שצריך לעכב את הבניה, נקודה. היה צריך הכל לרוץ.
- 28 עו"ד אביטן : טוב בסדר, מצוין.
- 29 העד, מר שרבט : ותשתדל, איך אומרים, לא לעשות סלט מהאירועים.
- 30 ש : אין בעיה, אין בעיה.
- 31 ת : בסדר?
- 32 ש : אני מפנה אותך לסעיף 26 לתצהיר שלך. ואני מקריא לך,
- 33 ת : כן, מה השאלה?
- 34 ש : אתה אל תגיד לי 'מה השאלה', אדוני הוא חוקר אותי או אני אותו?
- 35 ת : אני שואל אותך מה השאלה.
- 36 כב' הש' הס : תודה, בבקשה. כן, לא צריך להתעצבן.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 עו"ד אביטן : שים לב מה אתה כותב,
- 2 העד, מר שרבט : מה אתה מתלהם, אני שאלתי מה השאלה.
- 3 עו"ד נאור ממך : מאיר מיותר, תן לו לשאול.
- 4 עו"ד אביטן : מה אתה כותב בתצהיר שלך. אדוני העד מתווכח איתי, קשה לי, אני הכנתי
- 5 שאלות.
- 6 כב' הש' הס : אדוני אבל אתה נכנס לוויכוח איתו, תשאל את השאלות שלך והוא יענה לך.
- 7 מה הבעיה? זה מאד פשוט.
- 8 העד, מר שרבט : נכון, נכון.
- 9 עו"ד אביטן : שים לב, בסעיף 26 לתצהיר,
- 10 כב' הש' הס : איזו מחלוקת כבר יש ביניכם לבינם, המחלוקת זה עם,
- 11 עו"ד אביטן : נכון. בסעיף 26 לתצהיר אתה כותב ש"החל מחודש ינואר 18" ואפילו לפני
- 12 כן, אפילו לפני ינואר 2018 עת החל היזם בביצוע עבודות בדירות דיירים,
- 13 החלו מספר דיירים לחבל בעבודות החברה ולעכב את השלמת הפרויקט,"
- 14 האם זה נכון? זה התצהיר שלך. תסביר.
- 15 העד, מר שרבט : זה לא סותר את מה שאמרתי עד עכשיו.
- 16 ש : לא סותר. תודה. תודה.
- 17 ת : לא, לא סותר.
- 18 ש : תודה.
- 19 כב' הש' הס : תודה.
- 20 עו"ד אביטן : בסדר, תודה. זהו. זו תשובה מצוינת, אני אוהב את התשובה. הלאה.
- 21 העד, מר שרבט : אני יודע זה בדיוק תשובה מצוינת, רק למען הסר ספק, חתמתי איתה ביולי,
- 22 אמרת, 2018, פה אני מדבר איתך על ינואר 18.
- 23 ש : כן ינואר 18 ואתה חתמת איתה על אוגוסט 17.
- 24 ת : נכון.
- 25 ש : יופי. בסדר.
- 26 ת : אז מה לא בסדר פה?
- 27 ש : לא אמרתי שלא בסדר, אוקי.
- 28 ת : זאת אומרת שמתני שחתמתי איתה,
- 29 ש : חכה, לא סיימנו.
- 30 ת : לא היה לי את הסכסוך הזה.
- 31 ש : אני עוד לא סיימתי תאמין לי.
- 32 ת : וזה בדיוק תואם את התאריכים.
- 33 כב' הש' הס : טוב, תודה, תודה, בסדר, בסדר.
- 34 עו"ד אביטן : אני מפנה אותך לסעיף 13,
- 35 העד, מר שרבט : לא, שאף אחד לא יטעה חלילה.
- 36 כב' הש' הס : אוקי. זה גם לא הכי חשוב.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

1	אין לך מושג לאן אני הולך להגיע, אני הולך לכל זה.	עו"ד אביטן :
2	אל תדאג, אתה לא הולך לשום מקום.	העד, מר שרבט :
3	סעיף 38.	ש :
4	כן, נו? כן.	ת :
5	סעיף 38 לתצהיר, שים לב למה שאתה כותב, שאתה בינואר 18 מתריע בפני	ש :
6	עורך דין קגן והמפקח, שדייר מספר 3 לא משתף פעולה איתך, מזלזל בפניות	
7	אליך ולא מאפשר כניסה לדירות.	
8	נו, מה הבעיה?	ת :
9	מתי כל זה, האירוע הזה עם דייר מספר 3 התחיל?	ש :
10	עם כל הכבוד אני אומר לך, ינואר 2018.	ת :
11	בסדר, טוב מאד. אז אם ככה, מצויין.	ש :
12	אם ככה, נו, מצויין.	ת :
13	בוא נעבור לנספח 5 לתצהיר שלך.	ש :
14	תעבור.	ת :
15	תראה לו רק את נספח 5 ברשותך.	ש :
16	נספח 5?	עו"ד נאור ממן :
17	כן.	עו"ד אביטן :
18	כן, מה הבעיה?	העד, מר שרבט :
19	אוקי.	עו"ד אביטן :
20	תן לו לשאול.	עו"ד נאור ממן :
21	בנספח 5 כותב עורך הדין שלך, סעיף 3, שים לב, שבעצם יש לך דייר שמסרב	עו"ד אביטן :
22	שתיכנס, לתת לך אפשרות להיכנס לדירה, וקיימות פניות בנושא זה עוד	
23	מתחילת שנת 2018.	
24	אני עקבי לגמרי, אני לא מבין מה הבעיה שלך.	העד, מר שרבט :
25	עקבי. בסדר גמור, אוקי, בסדר. אתה מאד עקבי, תיכף אנחנו נמשיך.	ש :
26	אין בעיה תמשיך, בינתיים אתה רק מציג את הדברים.	ת :
27	מאיר, מספיק.	עו"ד נאור ממן :
28	טוב.	העד, מר שרבט :
29	אני מפנה אותך לסעיף 50 לתצהיר שלך.	עו"ד אביטן :
30	כן אני פונה לסעיף 50, כן.	העד, מר שרבט :
31	סעיף הזה מדבר על בעיות שעשו לך 2 דיירים, בר אוריאן וגולדשטיין, החל	ש :
32	מ-2013, זה נכון? רק תאשר לי.	
33	אני כבר אישרתי את זה בשאלה הקודמת. כן,	ת :
34	מ-2013.	ש :
35	מ-2013, הדיירים האלה,	ת :
36	בסדר.	ש :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כב' הש' הס : כן. הוא הסביר.
- 2 עו"ד אביטן : עכשיו תאמר לי,
- 3 העד, מר שרבט : הסברתי את זה בצורה עקבית.
- 4 ש : למה לא ציינת ברחל בתך הקטנה, בהסכם עם אורנה ועם חווה שיש לך בעיה
- 5 מאד קשה עם 2 דיירים, בר אוריין ואשר, למה לא ציינת את זה בפניהם?
- 6 ת : אתה עוד פעם עושה שקשוקה ובוא נדייק בדברים.
- 7 ש : כן.
- 8 ת : הם עשו לי בעיות מ- 2013 עת לא חתמו על הסכם התמ"א, ואחרי שהלכתי
- 9 למפקחת, אני כבר לא זוכר באיזה תאריך, הם חתמו לי, באו בדחילו ורחימו,
- 10 ביקשו שאני אמחוק את התביעה וחתמו לי שהם יכבדו את ההסכם וישתפו
- 11 פעולה בתום לב,
- 12 ש : כן.
- 13 ת : כדי לוותר להם על ההוצאות. בעת,
- 14 ש : אבל אתה מספר,
- 15 ת : רגע, אני לא גמרתי את התשובה.
- 16 ש : כן.
- 17 ת : בעת שחתמתי גם הגברת אורנה לא היו לי בעיות עם הדיירים האלה.
- 18 ש : לא היה לך בעיות.
- 19 ת : כי עוד לא היה, לא תכננתי על פי קצב הביצוע להיכנס לדירות. כשהתחלתי
- 20 בדצמבר,
- 21 ש : אבל לא סברת שאתה צריך להודיע להם שיש לך בעיות עם הדיירים.
- 22 ת : לא היו בעיות.
- 23 ש : אה לא היו בעיות, בסדר, אוקי.
- 24 ת : אני הסברתי, היו בעיות והם נפתרו על ידי מפקחת, אפשר לראות כרונולוגית
- 25 את הדברים.
- 26 ש : כן.
- 27 ת : עם כל הכבוד אני לא משמר סכסוכים, סכסוך נפתר וזהו התקדמנו. זה
- 28 שאחרי זה הם המשיכו לעשות בעיות בעת שנדרשתי לשיתוף פעולה? זה כבר,
- 29 איך אומרים, אתה יודע נבואה ניתנה לטיפשים ואני לא טיפש.
- 30 ש : הבנתי. בסדר גמור. אין בעיה. אוקי. נספח 12.
- 31 ת : כן. תראה לי את הנספח.
- 32 ש : כן. להסכם. אתה מציין שבר אוריין, למשל, סעיף 58 לתצהיר מאיר.
- 33 ת : כן, אני איתך, אני איתך.
- 34 ש : תסתכל על סעיף 58. הוא אומר ככה "ניסיון הסחיטה של בר אוריין לא ידעו
- 35 שובע, הנתבעת עשתה כל מאמץ לרצותו, למשל בתיקון פגמים קיימים



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 בדירתו, צביעת כל הדירה, בר אוריאל המשיך לחבל ולעכב את ביצוע
2 העבודות". לאיזו תקופה זה מתייחס?
3 ת: זה מתייחס לתקופה, הסברתי לך, מתחילת ינואר 2018 אני ביקשתי על פי
4 לוחות הזמנים להיכנס לדירות הדיירים, עמדה לפני שנה שלמה לבצע את
5 העבודות המוטלות עלי, אחרי שהשלמתי את הממ"ד ואת המרפסת, ביצעתי
6 את כל העבודות כל עוד לא היה לי מגע עם הדיירים, ביצעתי את כל העבודה
7 בזריזות הכי מקסימלית. יעידו על כך גם דוחות המפקח שאני אפילו לא יודע
8 אם הוא אמר את זה או לא.
9 ש: אבל אתה טוען,
10 ת: רגע, רגע, והיו בזמן, אם אדוני חותר לשאלה, אני אענה לך, בזמן שאני
11 חתמתי עם הגברת אורנה לא היה לי סכסוך עם אף דייר.
12 ש: שמעתי, שמעתי.
13 ת: נקודה.
14 ש: אבל אתה כותב ב- 58,
15 ת: כן.
16 ש: שבר אוריאל סוחט אותך ב- 2016. מה לעשות?
17 ת: מה זה 2016? זה אותו עניין, 2016 לא היה היתר בניה.
18 כב' הש' הס: זה כבר היה אחרי,
19 עו"ד נאור ממך: סליחה, סליחה, איפה זה כתוב?
20 העד, מר שרבט: לא היה היתר בניה, איפה זה כתוב.
21 עו"ד אביטן: כתוב בסעיף 58.
22 העד, מר שרבט: איפה אתה רואה 2016?
23 ש: ואתה מפנה לנספח מ-,
24 ת: איפה אתה רואה 2016 פה?
25 ש: אדוני אפשר שהעד לא יחקור אותי ואני אותו?
26 כב' הש' הס: ב- 2016 הוא לא סחט אותך כבר?
27 העד, מר שרבט: ב- 2016 הוא ניסה לסחוט אותי,
28 כב' הש' הס: אז כן היה סכסוך.
29 העד, מר שרבט: אבל, עוד פעם, לא הייתה בניה אבל אז.
30 כב' הש' הס: הבנתי.
31 העד, מר שרבט: אדוני, על מה מדברים?
32 עו"ד אביטן: אתה תיקנת לו ליקויים בבתיים.
33 כב' הש' הס: אבל אם הוא ניסה לסחוט אותך זה אומר שיש סכסוך ביניכם, אתה לא אומר
34 שיש סכסוך.
35 עו"ד אביטן: נכון.
36 העד, מר שרבט: לא אדוני, אבל ברגע שהוא חתם אצלי אצל המפקח,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כב' הש' הס : בסדר, אני לא יודע מה זה הכי משנה,
- 2 העד, מר שרבט : המפקח,
- 3 כב' הש' הס : ואם יש מועד,
- 4 עו"ד אביטן : אדוני, לא,
- 5 העד, מר שרבט : רגע,
- 6 עו"ד אביטן : יש כאן ניסיון חתר תום לב,
- 7 כב' הש' הס : אבל מה זה, בוא נניח שהוא איחר בתום לב, אין הגנת תום לב, יש מועד
- 8 מסירה, יש איחור, מה אכפת לי אם הוא הבטיח לה או לא הבטיח לה?
- 9 עו"ד אביטן : בסדר, לא,
- 10 כב' הש' הס : אני לא מבין את המחלוקת .
- 11 עו"ד אביטן : אני רוצה להראות את חוסר תום הלב שלו,
- 12 כב' הש' הס : נניח, אבל למה זה משנה?
- 13 עו"ד אביטן : בסדר אוקי.
- 14 כב' הש' הס : לא, אני רוצה להבין.
- 15 העד, מר שרבט : עם כל הכבוד (מדברים ביחד).
- 16 עו"ד אביטן : הוא היה אמור להגיד להם.
- 17 כב' הש' הס : אדוני, אני רוצה להבין, לא, עכשיו תקשיב לבית המשפט, טוב?
- 18 עו"ד אביטן : כן, כן.
- 19 כב' הש' הס : אם אני עכשיו אקבע שהוא תם לב, אתה מוחק את התביעה? למה זה חשוב
- 20 אם תם לב או לא,
- 21 עו"ד אביטן : לא.
- 22 כב' הש' הס : אם הוא מכר לך דירה, נניח הוא היה סופר תם לב, הבטיח לך ב-1.1. למסור,
- 23 מסרתי השנה.
- 24 עו"ד אביטן : בסדר, אני מבין מה שאומר בית המשפט.
- 25 כב' הש' הס : מה אכפת אם הוא תם לב או לא?
- 26 עו"ד אביטן : בסדר, בסדר.
- 27 כב' הש' הס : מה זה מבחן אופי שלו?
- 28 עו"ד אביטן : טוב בסדר.
- 29 כב' הש' הס : חבל על הזמן על השאלות האלה.
- 30 עו"ד אביטן : אוקי, בסדר.
- 31 כב' הש' הס : זה יפה לצבע, שהוא אמר לה שהיא באה, ואם, אני אגיד לך משהו, גם אם
- 32 היא הייתה בת 12 או בת 32 והיתה אומרת 'אני רוצה את הדירה שלי כי זה
- 33 דירה עשירית שלי ואני רוצה להשכיר אותה כי אני מיליונרית' מגיע לה פיצוי.
- 34 זה שהיא בת 90 ואם מגיע לה, זה יפה לצבע ולדברים אבל מבחינה משפטית
- 35 ביננו זה לא משנה.
- 36 עו"ד אביטן : בסדר, אני מקבל את זה אדוני.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 משנה שיש איחור במסירה, זה לא משנה הזה. כב' הש' הס :
- 2 בסדר. לא, פשוט משום, אדוני אני רק משפט אחד אסביר. אדוני מחק הרי עו"ד אביטן :
- 3 את התביעה כנגד דיירים אחרים אבל התצהיר של מאיר כולל כולו, הוא
- 4 אפילו אין לו שום טענה כלפיהם, הוא כולל כולו טענות כלפי אחרים.
- 5 אני אמרתי כבר את דעתי שאתם הייתם צריכים, יכולים לסגור את התביעה כב' הש' הס :
- 6 ביניכם ב- 5 דקות, זה זה, ואחרי זה שהוא יתבע את הדיירים או את מאיר,
- 7 את כל מי שצריך.
- 8 אוקי. אז שאלה אחרונה רק בעניין הזה. אוקי? בתצהיר שלך אתה מראה עו"ד אביטן :
- 9 בסופו של יום שהיו לך בעיות עם 5 דיירים בפרויקט. למה לא כללת בהסכם
- 10 שעשית עם התמ"א, סנקציות כאלה שימנעו את האפשרות לעכב ולהשלים
- 11 את הפרויקט בזמן.
- 12 קודם כל יש סנקציות. העד, מר שרבט :
- 13 כן. ש :
- 14 עם כל הכבוד, אני לא זוכר באיזה סעיף. ת :
- 15 כן. ש :
- 16 אם אתה, ת :
- 17 אבל הם לא הוכחו בסופו של יום, ש :
- 18 אם אתה מתעקש, ת :
- 19 איחרת. ש :
- 20 אם אתה מתעקש אני אגיד לך באיזה סעיף, לפי דעתי כל יום שיש עיכוב, ת :
- 21 אבל הם לא הוכחו, בסוף, ש :
- 22 מה זאת אומרת? ת :
- 23 בסוף זה גרם לך לעיכוב, ש :
- 24 זה באמת לא רלוונטי, אני לא יכול, עו"ד נאור ממך :
- 25 אתה טוען. עו"ד אביטן :
- 26 אני יכול, לא יודע, (מדברים ביחד) עו"ד נאור ממך :
- 27 אני יכול להראות לך סעיף, העד, מר שרבט :
- 28 כן. עו"ד אביטן :
- 29 שבא ואומר שכל דייר שיחבל בפרויקט יהיה מחויב באיקס כסף ליום פיגור העד, מר שרבט :
- 30 או דברים כאלה,
- 31 כן. ש :
- 32 ואכן תבעתי אותם. ת :
- 33 בסדר, מאה אחוז. ש :
- 34 על סכומים די מכובדים. ת :
- 35 בסדר גמור. אוקי. אתה מציג בתצהיר שלך באמצעות העד, דירות שונות ש :
- 36 לעניין השכירות, כן?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: כן.
- 2 ש: אתה תוכל להראות לי שמדובר בדירות חדשות עם חניה, מעלית וממ"ד?
- 3 ת: עם כל הכבוד מדובר בדירת 70 מטר,
- 4 ש: אני רק שאלתי. שים לב אדוני מה אני שואל ומה הוא עונה.
- 5 ת: אז אני עונה לך. מדובר בדירות 70 מטר, פותחים את יד 2, זה מחיר הדירות.
- 6 ש: אבל אתה מצרף לתצהיר שלך דירות,
- 7 ת: באיזה נספח זה? תראה לי איזה נספח?
- 8 ש: זה, הנה, זה התצהיר שלך.
- 9 ת: כן.
- 10 ש: דירות שאין להם לא חניה, לא מעלית, לא ממ"ד והם לא כתוב כאן שהן
- 11 חדשות.
- 12 ת: אז התמ"א, אני מציג לך פה בדיוק את תמונת המצב כמה משכירים דירות 3
- 13 חדרים בהרצליה. יותר מזה, ואין פה את הפירוט, אם אתה רוצה פרטני,
- 14 ש: אין פירוט, בסדר.
- 15 ת: כל דירה,
- 16 ש: לא משנה.
- 17 ת: אם אתה רוצה פרטני כל דירה ודירה אז אפשר, איך אומרים, לפתוח את
- 18 הכל, כל קובץ וקובץ ולראות.
- 19 ש: טוב. אין לי שאלות לעד.
- 20 ת: שיש גם חניות,
- 21 ש: תודה.
- 22 ת: ויש גם מחסנים,
- 23 ש: בסדר.
- 24 ת: ויש גם הכל.
- 25 ש: בקיצור לא הצגת את זה. תודה. אדוני אין לי שאלות לעד.
- 26 עו"ד נאור ממך: אתה לא הצגת אחרת.
- 27 כב' הש' הס: תודה רבה. כן בבקשה אדוני.
- 28 עו"ד נווה: צהריים טובים מר שרבט.
- 29 העד, מר שרבט: צהריים טובים.
- 30 כב' הש' הס: רק לפני שאתה מתחיל את החקירה הזאת. אנחנו נעשה 5 דקות הפסקה.
- 31 בסדר? כי זה החקירה הארוכה. נעשה עד רבע ל-1, בסדר? אבל תחזרו בזמן
- 32 שנוכל לסיים, בסדר?
- 33 עו"ד נווה: בסדר.
- 34 כב' הש' הס: רבע ל-1, רק כמה דברים.
- 35 (הפסקה)
- 36



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

ע.ה/1 מר מאיר שרבט, משיב לשאלות בית המשפט:

- 1
- 2 כב' הש' הס: כן שרבט, מר שרבט, לפני החקירה הנגדית ובהקלטה פה, באמת אני רוצה
- 3 לתת לך, ראיתי מה כתבת בתצהיר ומה היה בדיון הקודם. תסביר לי באופן
- 4 חופשי במילים שלך מה מי הרצליה אשמים בעיכוב. מה היה צריך להיות ומה
- 5 הם לא עשו בסדר.
- 6 אוקי. הדברים הם מאד פשוטים. אני לפני קבלת היתר בניה צריך באחד העד, מר שרבט:
- 7 מהתהליכים לייצר מצב שאני יודע בדיוק איך אני מחבר את הבניין החדש
- 8 למים וחשמל. אוקי? בתהליך הזה היה לי אינטראקציה עם קבלן שבונה
- 9 בניינים א', ב' ואני הייתי רק ג', זאת אומרת זו חלקה אחת שתשתיתית
- 10 העירייה מספקת לה פיתרון אחד ולכן יועץ האינסטלציה שלי ויועץ
- 11 האינסטלציה של הקבלן א' ו-ב', פשוט מאד ישבו יחדיו בעצה אחת עם מי
- 12 הרצליה והגיעו לתכנית מוסכמת שעל בסיסה קיבלתי את היתר הבניה. זאת
- 13 אומרת כשאני ניגש לעבודה אני צריך לדעת בדיוק מה אני הולך לעשות ועל
- 14 פי זה אני בונה גם את לוח הזמנים שלי, על פי סדרי העבודה. כשהגעתי לשלב,
- 15 למרות כל העיכובים של הדיירים, שאמרתי לעצמי, אוקי אני חייב לפרוץ את
- 16 הדברים האלה ולהגיע לתכלס לחיבור הבניין למים, כל, אני רוצה רק לעשות
- 17 פאזזה, כל מה שהיה נדרש על ידי העירייה זה סך הכל להציב לי את הראש
- 18 כניסה, אני לא קורא לזה גמל עכשיו, את המקור למים ממנו אני לוקח את
- 19 המים לכל הבניין.
- 20 אוקי. כב' הש' הס:
- 21 העד, מר שרבט: אוקי? על מנת לסבר את האוזן, זה לא משנה, דרך אגב, איך אני, לכאורה,
- 22 מציב את הגמל, ככה, מאונך או מאוזן, מאוזן או מאונך, אוקי? עכשיו אני
- 23 בא בצורה מאד תמימה למי הרצליה, מודיע להם שאני רוצה שיחברו לי, רק
- 24 יניחו לי את הברז, בסדר, אומרים לי 'אין בעיה סע לשלום לא צריך להטריד
- 25 אותנו, זה יבוצע'. אני הולך, חוזר, עוברים חודשיים או חודש, לא זוכר כבר
- 26 כמה ואני אומר לא דובים ולא יער, העירייה לא מופיעה בשטח, כלום, לא
- 27 מופיע כלום. אני הולך עוד פעם למי הרצליה, אומרים לי 'אדוני, סע לשלום,
- 28 כבר טופל, הקבלן', לא יודע מה, 'יבצע'. בסדר, עובד עוד חודש, עוד פעם
- 29 במעקב צמוד אני בא ואומר להם 'מה קורה?', 'לך תשיג לנו הסכמה בבניינים
- 30 א' ו-ב', אני אומר להם 'למה? אם יש לי תכנית מאושרת כדת וכדין אני צריך
- 31 לעבוד לפי התכנית המאושרת', 'לא, הקבלן של בניינים א' ו-ב' מתנגד לביצוע
- 32 כפי שבזמנו קיבלת היתר', אני אומר 'על מה ולמה?', דרך אגב, זה גם מופיע
- 33 בעדות של הקבלן בתביעה שהגשתי נגדו, כי הוא לא שילם לי בכלל על כל
- 34 הביצוע המשותף, הוא אומר, אדוני, אני חשבתי שאני בונה ראשון, מקבל
- 35 היתר בניה ראשון ואז אני בונה את הממ"ד שצמוד לגמל, וזה היה במאוזן
- 36 לממ"ד וככה אין לי בעיה, מבחינת סדר העבודה שהלוגיקה שלו הייתה כזאת.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

1 עכשיו, מה הסתבר? הוא לא קיבל היתר בניה, לא משנה כרגע מה הסיבות,
2 אני קיבלתי היתר בניה והתחלתי לבנות. עכשיו הוא בא ואמר 'אם אתה
3 עכשיו בונה את מה שאנחנו כבר סיכמנו, שאנחנו צריכים לבנות ביחד, אני
4 לא יכול לבנות את הממ"ד בצורה מסודרת זה יפריע לי בעבודה', ולכן בלי
5 חשיבה מסוימת, הוא התנגד. עכשיו, העירייה הגדילה לעשות אפילו, היא
6 אומרת לי 'תשמע, אנחנו לא מספחים לך את החיבור', אמרתי 'למה ולמה?',
7 'א' הקבלן מתנגד, תבוא איתו בדיון ובדברים איך אתה מייצר מצב שזה גם
8 בסדר לו', אדוני זה פגישות, אני לא רוצה לספר לך איך זה מתנהל, זה
9 פגישות, להוציא היתר בניה במדינת ישראל היום זה ויה דה לרוזה. אני כבר
10 לא מדבר על התכנית שכבר אושרה לי שגם את זה לוקח שנה ומשהו, אומרים
11 לי 'אדוני לא נותנים לך, תלך תציג הסכמה מוועדי בתים א' ו-ב', נפגשתי
12 איתם בשטח, הסברתי להם את הדברים, הם לא רצו לבוא, כן רצו לבוא
13 בקיצור להקיא, סליחה אדוני, להקיא, וכל זה שאני עלול להיתבע לא על ידי
14 דייר אחד, הרבה דיירים. ואז באה העירייה ואומרת לי 'אדוני, בוא שבע עם
15 הקבלן עוד פעם, תתאם איתו ותעשה עוד פעם את הדברים מחדש', הקבלן
16 בא, סליחה על הביטוי, פרנג'י, יושב, מתנגד, אומר 'לא', אז יושבים שם
17 הנכבדים ממי הרצליה, אומרים לי 'אדוני תשנה את התכנית', נאלצתי ללכת
18 ולשלם עוד פעם מכספי שלי למתכנן מטעמי, לשנות את זה לפי הצרכים שלו,
19 לא שלי, אני מבחינתי רק תנו לי את ראש, את הברז, כמו שאומרים. עכשיו,
20 למען הסר ספק, זה לקח תהליך, הם חיברו אותי, את הברז, את הברז, הם
21 חיברו אותי רק בסוף מרץ, אני לא זוכר כבר, מרץ 2019 ואני צריך לאכלס
22 בדצמבר 18, כבר יש פה פער. עכשיו, לסבר את האוזן של אדוני, זה לתכנן,
23 זה לאשר את התכניות עוד פעם אצל הגורמים, אוקי? לקבל אישור עבודה
24 ורק אז הם ניגשים ומחברים אותי.

25	החיבור שלך בסוף שקיבלת הוא במקום שונה מהתכנית המקורית שהייתה?	כב' הש' הס :
26	מצידם? לא.	העד, מר שרבט :
27	רק מצידם.	כב' הש' הס :
28	הם הכריחו אותי לשנות בתוך המגרש, ממאונך, את כל הגמל, שזה סיפור די	העד, מר שרבט :
29	מורכב, למאוזן.	
30	אבל המקום, הברז היה באותו מקום?	כב' הש' הס :
31	הברז באותו מקום. הם לא שינו כלום.	העד, מר שרבט :
32	לא הבנתי, אז לא הצלחתי להבין.	כב' הש' הס :
33	אז אני מסביר עוד פעם.	העד, מר שרבט :
34	כן.	כב' הש' הס :
35	התכנית המקורית,	העד, מר שרבט :
36	בוא, בוא תראה לי, כן, בוא תראה לי,	כב' הש' הס :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 לא, רק צריך להסביר, הם לא שמו את הברז, יכלו לשים אותו מראש אבל
2 הם לא, הם התנו את הברז בשינוי של הגמל.
3 אני מוצא, זה מופיע, דרך אגב, בתכניות, זה לא מורכב ומסובך, אבל אני
4 אשרטט לך את זה בצורה.
5 כן. כב' הש' הס :
6 זה קווי המגרש. העד, מר שרבט :
7 אוקי. כב' הש' הס :
8 סליחה על ההתרגשות ועל הדברים. העד, מר שרבט :
9 כן. כב' הש' הס :
10 הגמל היה צריך להיות בצורה כזאת, מפנה עד לפה, פה הממ"ד. העד, מר שרבט :
11 אוקי. כב' הש' הס :
12 בא הקבלן ואמר 'לא נעים לי ולא טוב לי שזה מבוצע ככה, שנה את כל
13 התכניות', למה? ככה. ממצב שזה היה אמור להיות ככה זה בוצע בצורה
14 כזאת. זהו. זה כל מה שהם עשו.
15 ואיפה אתה מתחבר?
16 אה, אני מתחבר, בסופו של דבר, אני צריך לקבל את ראש הגמל ולפה למתוח
17 3 קווי מים, כן? של 50 מטר אדוני, 50 מטר או 30 מטר, 40 מטר, לא משנה
18 כרגע מה, 50 מטר של צינורות, וכל מה שנדרשתי, ואין לי אפילו וודאות איפה
19 אני מתחבר, איפה אני מתחבר. עכשיו היה עוד תנאי שהם הציבו לי, בסדר?
20 זה דרך אגב, שינוי מהותי, דרך אגב, אדוני, אם אדוני יודע מה זה גמל, תבוא
21 לשטח, תראה, מדובר פה בצינורות מורכבים מהקצה הזה כמעט עד למחשב
22 הזה, כל מיני מכשירים, מז"חים ודברים כאלה מורכבים.
23 אתה אומר, אתה, בתכנית המקורית הגמל היה מאונך לזה, כב' הש' הס :
24 נכון. העד, מר שרבט :
25 ובסוף בעקבות דרישות שלו זה הפך למאוזן וזה גרם לעיכוב בחיבור של כמה
26 זמן?
27 יפה. הם היו אמורים לספק לי את זה מיידית, כמו שאומרים, לחבר אותי
28 לפה, להציב את זה רק.
29 כן. כב' הש' הס :
30 הם חיברו אותי רק ב-3, סוף 3, נדמה לי, 19. העד, מר שרבט :
31 הבנתי. כב' הש' הס :
32 עכשיו, רק לסבר את האוזן, זה לא שפתאום הם באים ומציבים פה את הדבר
33 הזה ולמחרת בבוקר הכל מוכן, לא. זה דברים מורכבים שצריך לבצע, לרתך,
34 להעביר צינורות של 50 מטר, זה לא מסתיים בפעולה הזאתי, במרץ 19 זה לא
35 שפתאום באים ועושים הופ אדוני ומחר אני מקבל טופס 4, לא, לא כהווייתה,
36 אני צריך להעביר צנרת, אוקי?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כב' הש' הס : כן.
- 2 ומה הם אמרו לי, דרך אגב, עוד הערה קטנה, אמרו לי 'תשמע, לך תקבל את
- 3 ההסכמה שלהם, מעבר להסכמה שלהם אנחנו מנתקים פה את המים, תכין
- 4 לנו על חשבונך ניתוק זמני והכנה זמנית לחיבור הבניינים א' ו-ב', מתחתי
- 5 צינורות, מיידית, מתחתי צינורות של בערך 30 מטר או 20 מטר, כל בניין
- 6 בהתאמה, בין א' ל-ב', מתחתי צינורות מפה לפה ואני מחכה להם, הם
- 7 אומרים לי 'לא, תביא לי חתימה ואישור מהדיירים א' ו-ב', ופה, אני לא רוצה
- 8 לספר לך, עמחה ישראל, ברוך השם, כל אחד חושב שתפס את אלוהים בזקן,
- 9 והתחילו התניות 'אני לא רוצה', 'אני אתייעץ עם הקבלן', 'תביא לי את
- 10 הקבלן', 'תביא לי את ההוא', 'תביא לי אישורים', 'תביא לי הסכמות', אני
- 11 אומר 'חבר'ה יש לי היתר בניה וצריך לאכלס את הגברת הזקנה הזאת,
- 12 שמנגנים שהיא זקנה' ועם כל הכבוד אף אחד לא אכפת לו ואני צריך לשלם
- 13 על כל הדבר הזה. גם שילמתי על כל הבניה לבד, גם הוא, איך אומרים, שם
- 14 רגל על רגל ותכננתי את הכל מחדש, אוקי? ומי הרצליה באים ואומרים
- 15 'אנחנו רצינו את טובת הדיירים'.
- 16 כב' הש' הס : טוב. הבנתי. זה כבר טענות של זה. הבנתי.
- 17 העד, מר שרבט : בסדר.
- 18 כב' הש' הס : בבקשה. רציתי רק להבין את הטכני. הבנתי. כן, בבקשה.
- 19 עו"ד נאור ממך : אני רק יכול לחזור בלי לקרוא פה כלום?
- 20 כב' הש' הס : כן. בבקשה עורך דין נווה.
- 21

ע.ה/1 מר מאיר שרבט משיב בחקירה נגדית לעורך הדין בועז נווה :

- 22 עו"ד נווה : צהריים טובים מר שרבט.
- 23 העד, מר שרבט : צהריים טובים.
- 24 ש : תגיד לי למה לא הגשת הודעה צד ג' גם נגד חברת נישא בתיק הזה?
- 25 ת : אני הגשתי תביעה נפרדת לנגד תביעת נישא, זה מתברר בכפר סבא נדמה לי
- 26 וכבר יש שם הודעת בעל דין, גם אתה היית נוכח שם בדיון, תבעתי גם אתכם
- 27 וגם את חברת נישא והגשתי תביעה גם לשיפוי, להשאיר לי את כל ההוצאות
- 28 שמימנתי בבניינים א' ו-ב'.
- 29 ש : מר שרבט שאלתי למה בתביעה הזאת לא צירפת כמו שצירפת את מי
- 30 הרצליה?
- 31 ת : אני לא זוכר את הסדר הכרונולוגי, לפי דעתי קודם כל תבעתי אותם ואתכם
- 32 בכפר סבא.
- 33 ש : אתה טועה.
- 34 ת : יכול להיות, יכול להיות שבסדר הכרונולוגי אולי לא.
- 35



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- ש : ולכן אני שואל למה פה מי הרצליה ובתביעה ההיא גם מי הרצליה וגם חברת
נישה?
ת : אז הסברתי שאני לא מסתיר מעיני בית המשפט את הצד שם על התביעה.
ש : אתה לא מסתיר, כן.
ת : תבעתי גם אותך בתביעה ההיא, למיטב זיכרוני.
ש : עכשיו תאמר לי, למה בהודעה צד ג' שהגשת כאן, הכותרת הייתה, ראש פרק
'מי הרצליה' ואילו בתצהיר שלך פתאום נוסף חברת נישה ומי הרצליה?
ת : אני לא יודע מה הסמנטיקה פה אבל אם זה מפריע לך, אני לא יודע,
ש : לי לא מפריע כלום אני שאלתי שאלה.
ת : אז אני לא יודע לענות לך עליה,
ש : לא יודע. אוקי.
ת : זה עניין של עורכי דין את הניסוח ואת הדברים.
ש : יופי, עכשיו,
ת : אני כהווייתם את העובדות,
ש : בוא נקצר,
ת : כפי שהן אמורות להיות, הבאתי את זה בפני עורכי דיני, איך הוא הגיש את
זה,
ש : אם אתה לא יודע אז למה צריך להאריך? בוא תענה לשאלות,
ת : כי אני מנסה,
ש : השאלות שלי מאד קצרות.
ת : אני מנסה לעזור לכבודו.
ש : אתה לא צריך לעזור לי בכלום.
כב' הש' הס : טוב. תודה.
שאלה פשוטה, אפשר לענות עליה בכן או לא. בהתאם לתכנית הסניטרית
משנת 2016, האם זה נכון ששלושת הבניינים שתיארת קודם בבית המשפט,
א', ב' ו-ג', אמורים לשים קו מים פרטי חדש בתוואי אחר?
ת : נכון, ואת זה ביצעתי.
ש : כן. בחודש אוגוסט 2018, האם הקו הזה היה פיזית בשטח?
ת : אני אענה לך את זה ב-2 מובנים.
ש : זה בכן או לא.
ת : א' אני לא זוכר, ב' זה לא אמור להפריע לך לשים לי את ראש המים, בלי שום
קשר למה אני עושה בשטח, זה לא מעניין אותך. אתה יודע מה, יותר מזה,
אני רוצה את הראש גשר פה, מבחינתכם לא היה שום עניין לשים את זה.
ש : אדוני תענה על השאלות שאני שואל.
ת : עניתי לך,
ש : הם קו,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 עניתי לך. ת :
- 2 לא, אני שאלתי האם קו המים באוגוסט 2018 היה בפועל בשטח? התשובה ש :
- 3 היא כן או לא. ת :
- 4 למיטב זיכרוני הדברים כבר, נתתי הוראה כבר להניח את הקווים, לא זוכר, ת :
- 5 אם אתה רוצה אני אביא לך תאריך מדויק אפילו, אבל זה עוד פעם, לא
- 6 רלוונטי לביצוע שלך.
- 7 הוא לא עונה לשאלות. עו"ד אביטן :
- 8 אדוני, תענה, עו"ד נווה :
- 9 אני עונה סופר לשאלה. העד, מר שרבט :
- 10 השאלה, עו"ד נווה :
- 11 תודה. כב' הש' הס' :
- 12 השאלה שלי הייתה מאד פשוטה. עו"ד נווה :
- 13 עניתי סופר לשאלה. העד, מר שרבט :
- 14 האם היום, היום, במועד של החקירה היום, הקו נמצא בהתאם לאיפה שהוא ש :
- 15 אמור להיות בהתאם לתכנית הסניטרית?
- 16 חד משמעית. אחרת איך קיבלתי טופס 4? ת :
- 17 חד משמעי, מה זה אומר? כן או לא. ש :
- 18 חד משמעי כן. ת :
- 19 כן. ש :
- 20 אחרת איך קיבלתי טופס 4. ת :
- 21 הקו היום הוא בהתאם לתכנית הסניטרית המקורית? כב' הש' הס' :
- 22 אני לא זוכר אדוני. העד, מר שרבט :
- 23 אתה לא זוכר. כב' הש' הס' :
- 24 אה, לא זוכר. עו"ד נווה :
- 25 רגע אדוני, זה קבור באדמה, העד, מר שרבט :
- 26 כרגע הוא אמר חד משמעי. עו"ד אביטן :
- 27 זה קבור באדמה. אני ביצעתי, אתה יודע מה? כן, את יודע מה? כן. העד, מר שרבט :
- 28 כן. כב' הש' הס' :
- 29 כן. העד, מר שרבט :
- 30 כלומר הקו היום הוא בהתאם לתכנית הסניטרית המקורית. כב' הש' הס' :
- 31 למעט השינוי של, בסוף המגרש הולכתי 3 קווים מבניין ג', העד, מר שרבט :
- 32 לא, זה הבנתי כבר. השאלה אם זה בהתאם למקורית או לא. זה מה שהוא כב' הש' הס' :
- 33 שאל.
- 34 למעט השינוי שהעירייה דרשה ממני, כן. העד, מר שרבט :
- 35 תאמר לי כמה זמן לוקח להניח את הקו שמחבר את 3 הבניינים, הקו החדש עו"ד נווה :
- 36 הזה, בתוואי החדש לפי התכנית הסניטרית, כמה זמן לוקח?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 העד, מר שרבט : כמה? לפחות, אני אסביר לך את סדר הפעולות,
- 2 כב' הש' הס : לא, לא, כמה זמן,
- 3 עו"ד נווה : כמה זמן? אני לא רוצה פעולות.
- 4 כב' הש' הס : אנחנו לא צריכים פעולות, אנחנו צריכים זמנים.
- 5 עו"ד אביטן : לא, הוא מספר סיפורים.
- 6 העד, מר שרבט : בערך, להערכתי לא פחות מ-4 חודשים בסדר,
- 7 עו"ד נווה : 4 חודשים להניח קו?
- 8 כב' הש' הס : 4 חודשים לוקח לשים את הקו?
- 9 העד, מר שרבט : רגע אדוני, רגע, רגע,
- 10 כב' הש' הס : טוב, טוב.
- 11 העד, מר שרבט : רגע,
- 12 כב' הש' הס : הבנתי את כל התיק. הבנתי בסדר. 4 חודשים לאדוני לוקח לשים, 3 קווים, 4
- 13 חודשים. אתה יודע מה? באמת יש דברים שקצת היגיון, באמת, 4 חודשים
- 14 לוקח לשים 30 מטר קווים?
- 15 העד, מר שרבט : אדוני,
- 16 כב' הש' הס : לחברה קבלנית ומיומנת,
- 17 עו"ד נווה : שבוע.
- 18 העד, מר שרבט : אדוני אפשר,
- 19 כב' הש' הס : אז בטח שיהיה איחורים, בטח שיהיה איחורים.
- 20 העד, מר שרבט : רגע, דקה, אדוני עם כל הכבוד,
- 21 כב' הש' הס : תודה אדוני. סליחה, כן. אתה יכול להמשיך לחקור.
- 22 העד, מר שרבט : רגע אני רוצה,
- 23 עו"ד נווה : כן, אוקי.
- 24 העד, מר שרבט : אני רוצה רק להבהיר.
- 25 כב' הש' הס : לא, אתה עונה, נשאלת שאלות.
- 26 העד, מר שרבט : אבל אני רוצה להבהיר.
- 27 כב' הש' הס : בית המשפט, לא שאלו אותך כמה זמן לוקח לחבר מברז לבניינים, 50 מטר,
- 28 אתה אומר 50 מטר, 4 קווים,
- 29 (הפסקה בהקלטה)
- 30 כב' הש' הס : אתה אומר זה בערך לוקח 4 חודשים. בסדר. זו התשובה של אדוני, ואני
- 31 מכבד את זה.
- 32 העד, מר שרבט : אז אני רוצה, אז רגע, אם אתה מכבד,
- 33 עו"ד נאור ממך : הוא רוצה להסביר למה 4 חודשים.
- 34 עו"ד אביטן : לא, אבל זה לא מה ששאלתי.
- 35 כב' הש' הס : לא, הוא לא רוצה להסביר, הוא יסביר פעם הבאה, שיסביר בתצהיר,
- 36 עו"ד נווה : שאלתי,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

1	הוא לא בחקירה הראשית,	כב' הש' הס :
2	בדיוק, שאלתי שאלה.	עו"ד נווה :
3	הוא ענה על שאלה תשובה מאד פשוטה. לוקח 4 חודשים לחבר 3 זה, שאלו	כב' הש' הס :
4	אותו כמה פעמים והוא חזר על זה 4 חודשים. זה הנחקר אדוני.	
5	אדוני אז אני רוצה,	העד, מר שרבט :
6	לא, אני,	עו"ד נווה :
7	אני רוצה בבקשה רק להבהיר,	העד, מר שרבט :
8	הוא לא מקשיב, הוא לא מקשיב.	עו"ד אביטן :
9	אין צורך.	כב' הש' הס :
10	רגע אני רוצה בבקשה רק רגע, עם כל הכבוד.	העד, מר שרבט :
11	לא, אין, אין זה לא, נתתי לך אדוני, תקשיב, עשיתי לך,	כב' הש' הס :
12	הנחה גדולה.	עו"ד נווה :
13	אני לא מעוניין לחפש פה זה, אני מעוניין לחקור את האמת, נתתי לך, מה	כב' הש' הס :
14	שבדרך כלל לא נותנים, לדבר חופשי 20 דקות להסביר את הדברים שלך,	
15	עכשיו אין מקום להסביר, עכשיו אנחנו בחקירה נגדית.	
16	הבנתי רק רוצה להבהיר,	העד, מר שרבט :
17	לא, אין להבהיר,	כב' הש' הס :
18	לא, תראה מה זה, יאללה.	עו"ד נווה :
19	אין מה להבהיר, 4 חודשים זה 120 יום.	כב' הש' הס :
20	אדוני לוקח גם לזפת את זה,	העד, מר שרבט :
21	לא, לא,	עו"ד נווה :
22	ולסגור את הכביש,	העד, מר שרבט :
23	תראה את ההתנהגות.	עו"ד אביטן :
24	אדוני אני מתנגד.	עו"ד נווה :
25	(מדברים ביחד) אמרתי 4 חודשים,	כב' הש' הס :
26	ולחפור.	העד, מר שרבט :
27	ולחפור ולזפת הכל,	כב' הש' הס :
28	ולהזמין מסגרות לפי גודל,	העד, מר שרבט :
29	4 חודשים.	כב' הש' הס :
30	ולהזמין מסגרות אדוני עם כל הכבוד.	העד, מר שרבט :
31	אדוני, לא התרת,	עו"ד נווה :
32	תקשיב אדוני, אני,	כב' הש' הס :
33	אדוני לא נותן לי להסביר אבל לא משנה.	העד, מר שרבט :
34	בסדר אז,	כב' הש' הס :
35	אדוני, ובכל זאת הוא השחיל.	עו"ד נווה :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כב' הש' הס : תודה. ובכל זאת הסברתי. לוקח גם, הבנתי גם הזיפות והכל 4 חודשים.
- 2 בבקשה.
- 3 העד, מר שרבט : וגם מסגרות אדוני, והכל.
- 4 כב' הש' הס : וגם מסגרות וגם הכל,
- 5 עו"ד נווה : כן, כן, גם מסגרות.
- 6 כב' הש' הס : אדוני, בסדר. הבנתי.
- 7 עו"ד נווה : הסדרי תנועה אולי, כן.
- 8 כב' הש' הס : הבנתי שזה פרויקט מאד מסובך שלוקח 4 חודשים, זו העמדה שלך. בסדר.
- 9 כן בבקשה.
- 10 עו"ד נאור ממן : אני אמנם זה, אבל טוב,
- 11 עו"ד נווה : תרשו לי לשאול את השאלות ולקבל תשובות. השאלות שלי מאד פשוטות
- 12 והתשובות גם צריכות להיות מאד קצרות.
- 13 העד, מר שרבט : כן.
- 14 ש : אתה מבין בהליכי תכנון ובניה כקבלן מנוסה?
- 15 ת : כן.
- 16 ש : בוא ננתח רגע את המצב העובדתי בנכס הזה. יש חלקה פרטית ועליה יש 3
- 17 בניינים פרטיים, זה נכון?
- 18 ת : נכון.
- 19 ש : הם מחוברים לפני תחילת התמ"א באמצעות קו מים פרטי בתוך החלקה
- 20 הפרטית שמחבר את 3 הבניינים האחד לשני.
- 21 ת : נכון.
- 22 ש : עד כאן נכון. על פי התכנית הסניטרית את התוואי המקורי משנים לתוואי
- 23 אחרי, מניחים קו שמחבר את 3 הבתים והם אמורים לקבל מים באמצעות
- 24 הקו החדש. עד כאן נכון?
- 25 ת : נכון.
- 26 ש : נכון. אוקי. עכשיו, תראה אתה טוען שאתה פנית למי הרצליה ובאותו מועד,
- 27 אני מנסה להבין פשוט את התשובה שלך שנתת קודם, כבר היה הקו קיים
- 28 בפועל?
- 29 ת : למיטב ידיעתי,
- 30 ש : הקו החדש, כן?
- 31 ת : למיטב ידיעתי נתתי הוראה כבר לבצע את הקו,
- 32 ש : לא הוראה, אם היה או לא היה.
- 33 ת : עוד פעם, אני לא זוכר במדויק,
- 34 ש : אוקי.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 לפי דעתי כשאני הגעתי אליכם אתם ביקשתם ממני לבצע כבר את הקו, ת:
- 2 הודעתי לכם שאני רצתי כבר עם הקו ואני רוצה בבקשה לדעת את המיקום
- 3 המדויק כדי לנתב בסופו של דבר את הסגירה.
- 4 מר שרבט אני שאלתי שאלה מאד פשוטה, ש:
- 5 אז אני עונה לך אדוני, הדברים הם, ת:
- 6 לא, אתה לא עונה, אתה לא עונה, ש:
- 7 סליחה? ת:
- 8 ותיכף אני אשלוף מסמך שמראה שאתה לא אומר אמת. ש:
- 9 תשלוף. ת:
- 10 אז בוא, ש:
- 11 לא, לא, אין בעיה תראה לי. ת:
- 12 אוקי, אני מיד אראה לך. ש:
- 13 בשביל זה אני נחקר פה אין בעיה. ת:
- 14 אני מיד אראה לך. ש:
- 15 גם הוא הבטיח לי את זה. ת:
- 16 כי אתה טוען, לא, אני בינתיים, ש:
- 17 גם הוא הבטיח לי את זה. ת:
- 18 אין בעיה, תיכף אתה תראה את זה. ש:
- 19 טוב. ת:
- 20 ובית המשפט יראה את זה, זה יותר חשוב. ש:
- 21 אין בעיה, אני אשמח. ת:
- 22 תראה, בהודעת צד ג' שלך אתה אומר "מי הרצליה סירב לבצע את החיבור", ש:
- 23 אני מצטט, "למרות שכבר הייתה קיימת תכנית שכבר אושרה מראש".
- 24 נכון. ת:
- 25 זה סעיף 24 להודעת צד ג'. ש:
- 26 נכון מאד. ת:
- 27 בתצהיר שלך, לעומת זאת, אתה אומר בסעיף 21 "חברת נישה", "התנגדה
- 28 חברת נישה לביצוע חיבור המים על פי התכנית המאושרת", אז מי בעצם
- 29 התנגד? נישה או מי הרצליה?
- 30 אתה יודע מה? אשריי שנתפסתי על דבר כזה, אמר את זה פעם אחד מחכמי ת:
- 31 חז"ל. אדוני המכובד, לנישה לא היה say מהרגע שהתכנית אושרה, מי
- 32 הרצליה לקחה התנגדות של נישה,
- 33 לא מה ששאלתי. ש:
- 34 והפכה את זה להתנגדות שלה. ת:
- 35 לא מה ששאלתי. ש:
- 36 זה לא מה שהוא שאל. עו"ד אביטן :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

1	אבל זה לא מה שנשאלת,	כב' הש' הס :
2	זאת האמת.	העד, מר שרבט :
3	אבל זה לא קשור לאמת או לא,	כב' הש' הס :
4	לא מה ששאלתי.	עו"ד נווה :
5	זה לא השאלה.	כב' הש' הס :
6	מה השאלה?	העד, מר שרבט :
7	האמת גם שהיום יום ראשון. תחזור על השאלה, הוא לא שאל,	כב' הש' הס :
8	אמרתי, בסעיף,	עו"ד אביטן :
9	אדוני למה? זה בדיוק התשובה.	עו"ד נאור ממך :
10	זה בדיוק התשובה.	העד, מר שרבט :
11	לא, לא,	כב' הש' הס :
12	לא, לא.	עו"ד נווה :
13	אז תחזור על השאלה, אולי הוא לא הבין את השאלה.	כב' הש' הס :
14	השאלה הייתה מאד פשוטה, בהודעת צד ג' כתבת 'מי הרצליה סירבה לבצע',	עו"ד נווה :
15	נכון.	העד, מר שרבט :
16	מאידך, בסעיף 21 לתצהיר שלך לא כתוב מי הרצליה, כתוב נישה התנגדה.	ש :
17	נישה.	ת :
18	אז הוא ענה לך.	עו"ד נאור ממך :
19	נכון, נישה,	העד, מר שרבט :
20	אז אני שואל, מי מהשניים התנגד?	עו"ד נווה :
21	אז אני מסביר. עיריית הרצליה,	העד, מר שרבט :
22	מי הרצליה, לא עיריית הרצליה.	ש :
23	מי הרצליה, אף אחד שם לא קם בבוקר לאיזושהי הזיה שהגמל מפריע לה,	ת :
24	הלך הזרזיר אצל העורב אמר להם 'זה מפריע לי' ומי הרצליה התנגדה לביצוע	
25	התכנית, נקודה.	
26	הבנתי.	ש :
27	הרי הם,	ת :
28	יופי, מצוין,	ש :
29	אוקי, בסדר.	כב' הש' הס :
30	מצוין,	עו"ד נווה :
31	הרי אתם הייתם תלויים בקבלן?	העד, מר שרבט :
32	הבנתי,	כב' הש' הס :
33	זהו, זו התשובה.	עו"ד נאור ממך :
34	אדוני?	העד, מר שרבט :
35	הבנתי.	כב' הש' הס :
36	מצוין.	עו"ד נווה :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 העד, מר שרבט : תענה לי, אתם הייתם תלויים בקבלן?
- 2 כב' הש' הס : לא, הוא לא צריך לענות לך. אתה הטענה שלך שמי הרצליה התנגדה לחיבור
- 3 המים בהתאם לתכנית המאושרת.
- 4 העד, מר שרבט : אמת.
- 5 כב' הש' הס : אוקי.
- 6 העד, מר שרבט : אמת.
- 7 עו"ד נווה : עכשיו תאמר לי.
- 8 העד, מר שרבט : זה מתיישב לאדוני עכשיו?
- 9 כב' הש' הס : לא, זה לא מתיישב או לא, אני רוצה לדעת את התשובה שלך, זה הכל.
- 10 העד, מר שרבט : אין תשובה אחרת אדוני, זו המציאות, אף אחד לא קם בבוקר שמה והתעורר
- 11 באיזו חלקה מסוימת והגה איזה רעיון לא לחבר אותי.
- 12 עו"ד נווה : אוקי, בסדר.
- 13 כב' הש' הס : טוב.
- 14 העד, מר שרבט : זה בעקבות התנגדות של נישה.
- 15 עו"ד נווה : הבנתי את הזרזיר והבנתי שהתעוררו בבוקר,
- 16 עו"ד נאור ממך : לא, אני גם אוסיף לך,
- 17 העד, מר שרבט : תודה רבה. זאת האמת.
- 18 עו"ד נווה : הבנתי, כן האמת.
- 19 עו"ד נאור ממך : גם אני אוסיף לך, בעקבות הטענות כתבנו את התצהיר,
- 20 עו"ד נווה : אתה לא צד,
- 21 עו"ד אביטן : אבל למה אתה עונה בשמו?
- 22 עו"ד נאור ממך : זה בא אחרי הטענות.
- 23 עו"ד אביטן : סליחה.
- 24 עו"ד נאור ממך : לא, אני אומר את זה, (מדברים ביחד)
- 25 כב' הש' הס : כן בבקשה.
- 26 העד, מר שרבט : למה אתה מתערב?
- 27 עו"ד אביטן : אדוני, הוא בחקירה,
- 28 כב' הש' הס : תודה, תודה. כן אפשר להמשיך בחקירה.
- 29 עו"ד נווה : כן. אוקי. אז בעצם אני מבין שבגלל מי הרצליה אי אפשר היה להפעיל את
- 30 הקו החדש.
- 31 העד, מר שרבט : אתם לא חיברתם אותי, כן.
- 32 ש : תראה, אני מסתכל על פרוטוקול דיון שהתקיים ביום 14.7.2021, בבית
- 33 המשפט הנכבד בפתח תקווה, בתביעת קמחי, שזה ת"א 70677-12-19, זאת
- 34 תביעה זהה על איחורים במסירה, רון קמחי ואני לא זוכר את שם אשתו.
- 35 ת : כן, כן.
- 36 ש : ואומר עורך הדין שלך בעמוד 19 שורות 16 ו-17, "הייתה תכנית מאושרת",



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: אוקי, אני אשמח אם תציג לי את זה בבקשה.
- 2 ש: אני אראה לך מיד.
- 3 ת: כי לפעמים הבנת הנקרא,
- 4 ש: אני, הבנת הנקרא שלי מצוינת.
- 5 ת: אוקי.
- 6 כב' הש' הס: כן בבקשה.
- 7 עו"ד נאור ממך: "הייתה תכנית מקורית מאושרת בהסכמת יתר הבניינים ולא הייתה בעיה
- 8 ליישם אותה בפועל מבחינת הלקוחה שלנו".
- 9 העד, מר שרבט: נכון.
- 10 עו"ד נווה: זה אמת?
- 11 כב' הש' הס: זה מה שהוא אומר כרגע.
- 12 העד, מר שרבט: אני כל הזמן אומר את זה.
- 13 עו"ד נווה: זה מה שאתה אומר.
- 14 העד, מר שרבט: כן, תגלה סתירה אחת בקו הברור שאני מציג לכם את זה.
- 15 עו"ד נאור ממך: מאיר, ענית על זה, מספיק.
- 16 עו"ד נווה: אני מיד אני אגלה,
- 17 העד, מר שרבט: סתירה אחת,
- 18 עו"ד נווה: מיד אני אגלה את הסתירה.
- 19 כב' הש' הס: זו העמדה שלו, העמדה שלו שהוא רצה,
- 20 העד, מר שרבט: שורה אחת תראה לי.
- 21 עו"ד נווה: אני הבנתי.
- 22 כב' הש' הס: רצה לבנות את המקורי.
- 23 ש: כן. אוקי. תראה, אני פותח את התכנית הסניטרית.
- 24 ת: תפתח אדוני.
- 25 ש: היא צורפה, אתה יכול לראות את זה בנספח 1,
- 26 כב' הש' הס: מספר 18.
- 27 עו"ד נווה: לתצהיר של אריק אבנרי.
- 28 כב' הש' הס: אוקי.
- 29 עו"ד נווה: יש שם תוואי מדויק של קו המים החדש, אפילו כתוב לצידו "קו מים חדש",
- 30 העד, מר שרבט: אוקי.
- 31 ש: "קו מים עירוני 8 צול", יש פה שרטוט בקווים מקווקווים בדיוק את התוואי
- 32 ובדיוק איפה הוא צריך להיות מאיפה עד איפה.
- 33 ת: נו, אז עשיתי את זה, נו מה הבעיה?
- 34 ש: עשית את זה כשפנית למי הרצליה.
- 35 ת: כן, כן, דרשתם את זה, אחרת לא הייתם מגיעים. כן.
- 36 ש: כן. אוקי. מצוין. עכשיו תאמר לי אם כך,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 ת: אני מנסה להבין אותך כבר כמה זמן, אבל בסדר.
- 2 ש: לא נתתי לך ציונים אז אל תיתן לי ציונים.
- 3 ת: בסדר. מקובל.
- 4 ש: האם על פי התכנית הסניטרית אפשר לבצע את קו המים?
- 5 ת: כן, אפשר לבצע, הסברתי.
- 6 ש: אפשר לבצע. אני שאלתי שאלה. אפשר לבצע.
- 7 ת: כן, אפשר לבצע, כן, אפשר לבצע כן.
- 8 ש: זאת אומרת אם מישו אמר באיזשהו דיון שאי אפשר לבצע את קו המים
- 9 על פי התכנית הסניטרית, עד שמי הרצליה תיתן לו הנחיות, זו אמירה לא
- 10 נכונה.
- 11 ת: מה זאת אומרת אדוני? אתה מבלבל עוד פעם, אתה עוד פעם עושה סלט
- 12 אדוני.
- 13 ש: אני לא עשיתי שום סלט.
- 14 ת: אני לא יושב במזגן, אני יושב בשטח,
- 15 ש: אני שאלתי שאלה,
- 16 ת: אני לא יכול למתוח,
- 17 עו"ד נאור ממך: רגע, תן לו לענות.
- 18 העד, מר שרבט: למתוח קווים בלי שאני יודע מה היעד הסופי שלי. למתוח כביש ללא מוצא
- 19 ולרוץ עם קווי מים בלי שאני יודע לאן הנקודה שאלה אני צריך להתחבר,
- 20 זה הזוי.
- 21 כב' הש' הס: לא, אבל,
- 22 עו"ד נווה: אתה לפני שניה אמרת בדיוק הפוך.
- 23 העד, מר שרבט: לא אמרתי שום דבר הפוך.
- 24 כב' הש' הס: לא הבנתי. אבל לפי התכנית המקורית ידעת, לפי התכנית המקורית שאושרה
- 25 ידעת לאיפה למשוך את המים?
- 26 העד, מר שרבט: ידעתי, כן.
- 27 כב' הש' הס: לומר אם היו מבצעים את המקורית לא הייתה בעיה למשוך,
- 28 העד, מר שרבט: לא הייתה בעיה אדוני.
- 29 כב' הש' הס: שום בעיה. אוקי.
- 30 העד, מר שרבט: לא הייתה בעיה.
- 31 כב' הש' הס: בסדר גמור.
- 32 העד, מר שרבט: אני אומר את זה בריש גלי.
- 33 כב' הש' הס: בסדר מצוין.
- 34 עו"ד נווה: כן. עכשיו תראה, אתה טוען גם היום שהתאגיד התנגד בעצם לתכנית
- 35 המקורית.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- העד, מר שרבט : אני מדבר איתך ברמת העובדות, התאגיד מחזיק תכנית ביד ולא מבצע
אותה.
ש : יופי אז ברמת העובדות,
ת : מה קרה באמצע? חלמו חלום,
ש : אדוני,
ת : ההוא התנגד.
ש : הבנתי. אז ברמת העובדות בוא תראה לי בתצהיר שלך מסמך שהוצאת למי
הרצליה שאומר שמי הרצליה מתנגד לתכנית. תראה לי, אני רואה שאתה
מאד מסודר, תראה לי מסמך.
ת : אני רק רוצה, נדמה לי שיש איזה מסמך כזה,
ש : 'נדמה לי' בבקשה.
ת : העברתי לך את המסמך הזה, אני לא זוכר איפה הוא מופיע, שגם כתבתי להם
את זה והיו פגישות גם עם הצוות של,
ש : אדוני ביקשתי דבר מאד פשוט, תראה לי בתצהיר שלך,
ת : אתה יכול לעזור לי פה, אני העברתי לך את זה.
ש : לא, הוא צריך לעזור לו?
כב' הש' הס : כן, יכול לעזור לו, בטח.
עו"ד נווה : לעזור לו?
העד, מר שרבט : בטח, מה קרה?
כב' הש' הס : זה לא מבחן בזיכרון.
עו"ד נווה : לתת לו מסמכים מתוך התצהיר?
כב' הש' הס : כן שיציג לו אותם. אני מתיר את זה.
עו"ד נווה : מתוך התצהיר.
כב' הש' הס : כן. ברור שמתוך התצהיר. מסמך שלא בתצהיר לא קיים.
עו"ד נווה : כן? אוקי, כי אני הפכתי את התצהיר ולא ראיתי.
העד, מר שרבט : למיטב זיכרוני שלחתי מכתב למי הרצליה,
עו"ד נווה : אדוני תראה לי, תראה לי.
העד, מר שרבט : היו גם אימיילים,
כב' הש' הס : תראה אותו, מה הבעיה?
עו"ד נווה : תראה את הנייר, תראה נייר.
כב' הש' הס : התצהיר הוא לא כזה ארוך.
העד, מר שרבט : אני לא, אני כרגע,
עו"ד נווה : תראה נייר שמישהו התנגד לתוואי.
כב' הש' הס : אין בעיה, נחכה דקה ונמצא את המסמך.
עו"ד נווה : כן, בדיוק.
עו"ד נאור ממך : מה אתם אומרים? שהסכמתם? זה מה שאתם אומרים?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 עו"ד נווה : אני אומר, תראה לי מסמך שמי הרצליה התנגדה לתוואי, לתכנית המקורית.
- 2 העד, מר שרבט : אני לא,
- 3 עו"ד נווה : תראה לי, תראה לי נייר.
- 4 העד, מר שרבט : אני שלחתי לך את זה.
- 5 עו"ד נאור ממך : יכול להיות, מה ששלחת זה מה שיש בתצהיר.
- 6 העד, מר שרבט : לא, אבל שלחתי לך את זה נדמה לי,
- 7 עו"ד נאור ממך : אחרי שהוא אומר שהוא,
- 8 העד, מר שרבט : אדוני אני רק רוצה לעשות פאזזה,
- 9 עו"ד נווה : אין פאזזה.
- 10 עו"ד נאור ממך : אני מגיג את התצהירים לפי המחלוקת בתיק, לא לפי מחלוקות שמתעוררות
- 11 אחר כך.
- 12 העד, מר שרבט : אדוני אני רק זוכר בצורה מפורשת ששלחתי מכתב למי הרצליה והתרעתי
- 13 בפניהם על הנזק העתידי,
- 14 עו"ד נווה : איפה הנייר? איפה הנייר?
- 15 העד, מר שרבט : רגע, דקה אדוני, עם כל הכבוד.
- 16 כב' הש' הס : כן.
- 17 עו"ד נווה : לא, עם כל הכבוד אבל זו השאלה שלי, אני חוקר, לא, אתה לא נותן נאום,
- 18 העד, מר שרבט : אז אני רוצה לענות.
- 19 עו"ד נווה : איפה הנייר?
- 20 כב' הש' הס : כן.
- 21 העד, מר שרבט : דקה. למיטב זיכרוני שלחתי מכתב, גם שלחתי אימייל,
- 22 עו"ד נווה : בדואר אוויר?
- 23 העד, מר שרבט : וגם היה,
- 24 עו"ד נווה : עם יונת דואר שלחתי? איפה המכתב?
- 25 כב' הש' הס : ומה, בוא למה להתווכח על דברים שזה, תביא את הדברים, תראה את
- 26 המכתב ששלחת.
- 27 עו"ד נווה : איפה הנייר?
- 28 עו"ד אבידן : תראה את זה בתצהיר.
- 29 העד, מר שרבט : אדוני אני כרגע לא מוצא את זה.
- 30 עו"ד נווה : אה, לא מוצא.
- 31 כב' הש' הס : כרגע לא מוצא, אז לא, אז אחרי זה נמצא. נתקדם.
- 32 עו"ד נווה : יופי, אוקי, כן.
- 33 העד, מר שרבט : בסדר אין בעיה.
- 34 ש : גם אני לא מצאתי.
- 35 ת : תזכיר לי, אני שלחתי לך את זה, אני לא זוכר, תזכיר לי איפה זה רק.
- 36 עו"ד נאור ממך : כן.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

1	עו"ד נווה :	תגיד לי,
2	העד, מר שרבט :	אדוני, אם אני יכול להביא את זה, אני אביא את זה. יש לי את זה אדוני.
3	כב' הש' הס :	בסדר, בסדר.
4	עו"ד נווה :	כן. חלום בליל יש את זה.
5	העד, מר שרבט :	העברתי לך איזה מכתב לפני תקופה קצרה.
6	עו"ד נאור ממן :	הבנתי בסדר.
7	העד, מר שרבט :	איפה זה? זה היה אמור להיות פה.
8	עו"ד נווה :	אדון שרבט.
9	עו"ד נאור ממן :	צריך לבדוק את זה, אני לא יודע מה הבאת אבל נבדוק את זה.
10	עו"ד נווה :	אדון שרבט אפשר?
11	העד, מר שרבט :	כן, אני איתך.
12	עו"ד נאור ממן :	הם לא טענו את זה עד היום פתאום הוא טוען שהוא לא קיבל.
13	עו"ד נווה :	תגיד לי,
14	העד, מר שרבט :	לא, אבל שלחתי מכתב וגם אימיילים שלחתי נדמה לי.
15	עו"ד נאור ממן :	כן.
16	העד, מר שרבט :	כן אדוני.
17	עו"ד נאור ממן :	נדמה לך.
18	העד, מר שרבט :	אני איתך.
19	ש :	כן, תראה, כדי לבצע את חיבור הבתים למים צריך שיהיה קו שמחבר את 3
20		הבתים, קו חדש ורק אז אפשר לנתק את הקו הישן. אתה מסכים איתי?
21	ת :	אני מסכים איתך ולא מסכים איתך.
22	ש :	מסכים ולא מסכים?
23	ת :	כן, מסכים ולא מסכים. אני אסביר. אדוני יש קו מים לבניין, הרי הדיירים
24		האלה לא היו מנותקים ממים. אוקי? העיריה, מי הרצליה, סליחה, מה שהם
25		עושים הם מייצרים קו חדש, הם לא בהכרח צריכים לנתק את הקו הישן,
26		אוקי? לא בהכרח, אבל מה הם עושים? הם אומרים 'אנחנו רוצים לצאת
27		מהאתר לגמרי' מנתקים את הקו הישן ומחברים את הקו החדש. לצורך זה
28		הכריחו אותי לבצע את החיבור הזמני לבניינים א' ו-ב' שלא באחריותי,
29		כהכנה לפני החיבור, ביצעתי את זה ועדיין הם לא באו לחבר.
30	ש :	טוב. כדי לחבר את קו המים החדש אתה צריך להכין נישא לקו הראשי?
31	ת :	נישה?
32	ש :	נישה לחיבור.
33	ת :	כן לאחר, יפה,
34	ש :	צריך או לא? כן או לא?
35	ת :	יפה, יפה, אבל אני מבצע את הנישה,
36	ש :	יפה כן או יפה לא?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 אני מבצע את הנישה לאחר ביצוע הגמל לא לפני, כדי לייצר את התבנית של
2 המבנה, אני רוצה להזכיר לך, אחרי שאני בונה את הגמל, אוקי? אני צריך
3 להלביש לו בית ולהזמין מסגרות ולכן זה לוקח 4 חודשים. תודה.
4 ש: כן. תגיד לי ב- 30.8 נרשם מסמך של מי הרצליה, הוא צורף,
5 סליחה למה אתה אבל, אני מבקש רק לא לזלזל בחיך, זה חיך מזלזל,
6 עו"ד נאור ממך: אני מזלזל כי מי שמכיר את התהליכים,
7 עו"ד נאור ממך: לא, תשאל את השאלות.
8 עו"ד נאור: מבין שזו שטות גמורה.
9 עו"ד נאור ממך: תשאל את השאלות,
10 עו"ד נאור: מה לעשות?
11 עו"ד נאור ממך: אני חושב שאתה אומר שטויות.
12 העד, מר שרבט: אתה עובד בשטח,
13 עו"ד נאור ממך: אתה מדבר שטויות.
14 העד, מר שרבט: אתה יושב במזגן ואתה יודע איך זה מתנהל, נכון?
15 עו"ד נאור: אני מדבר שטויות.
16 עו"ד נאור ממך: תשאל את השאלות לא בצורה של זה.
17 כב' הש' הס: טוב רבותי, אין מה לריב, אין מה לריב. תודה.
18 עו"ד נאור: כן. תראה ב- 30.8,
19 עו"ד נאור ממך: לא, אי אפשר להגיד שזה שטות גמורה.
20 עו"ד נאור: אפשר.
21 כב' הש' הס: זה דעתו, מה? זכותו להגיד את דעתו.
22 עו"ד נאור: בדיוק, מה לעשות? יהיה פה עוד מהנדס גם הוא יעיד על זה.
23 עו"ד נאור ממך: אוקי, נכון.
24 העד, מר שרבט: אין בעיה, בשמחה.
25 עו"ד נאור: ב- 30.8.2018 כותב לך גרגורי פלדמן, מנהל האחזקה של מי הרצליה, המסמך
26 צורף כנספח 2 לתצהיר של אריק אבנרי, אתה מכיר את המסמך הזה, והוא
27 כותב לך ש"תנאי לביצוע חיבור ראשי זה בין היתר ביצוע הנישה", למה לא
28 ענית לו 'אתה צריך להראות לי איפה הגמל, אתה צריך להראות לי את
29 המיקום', אתה יכול להראות מסמך כזה שענית לו על זה?
30 אני,
31 העד, מר שרבט: רגע סליחה, לאן אתה מפנה? בוא תראה לי.
32 רגע, תראה לי את זה.
33 העד, מר שרבט: רגע, זה היה אצלי ביד עכשיו.
34 עו"ד נאור ממך: מסמך מה-30,
35 העד, מר שרבט: אני לפעמים נדהם,
36 עו"ד נאור: בתצהיר שלנו, אתה מסתכל.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

1	שניה רגע, זה היה לי קודם ביד.	עו"ד נאור ממך :
2	לא, אתה הולך אחורה,	עו"ד נווה :
3	נספח 2, היתר הבניה,	עו"ד נאור ממך :
4	לא, הלאה, הוראת הביצוע מה- 30.8.	עו"ד נווה :
5	תראה לי את הוראת הביצוע הזאתי.	העד, מר שרבט :
6	איזה נספח אתה?	עו"ד נאור ממך :
7	סליחה, נספח 3 אולי, אולי אני טועה.	עו"ד נווה :
8	זה?	עו"ד נאור ממך :
9	הנה, הנה, כן נספח 3. בבקשה. כתוב, מסומן אפילו בצהוב "חיבור נישה",	עו"ד נווה :
10	למה לא כתבת למי הרצליה בחזרה 'מה אתם מקשקשים? למה אתם טוענים	
11	שצריך לעשות נישה כשבעצם אתם צריכים לעשות פעולה מסוימת', ענית על	
12	המסמך הזה?	
13	אז אדוני, עם כל הכבוד, ב- 30.8.18, ומה זה 'מבוטל' דרך אגב?	העד, מר שרבט :
14	אני שואל אותך.	ש :
15	אני שואל אותך, אתה מציג לי מסמך,	ת :
16	לא, אני שואל אותך מה כתוב.	ש :
17	ואתה מתעלם מ'המבוטל'?	ת :
18	כן, אני מתעלם מהמבוטל.	ש :
19	תסביר לי אתה, אתה מציג לי מסמך שאתה כותב עליו 'מבוטל'.	ת :
20	זאת התשובה שלך 'שירשום מבוטל'?	ש :
21	לא, אני אענה לך על הכל.	ת :
22	אז תענה. תענה.	ש :
23	אז דקה, לא, אחי,	ת :
24	תענה, אני לא אחיד.	ש :
25	אתה לא יכול להציג לי ראיה מזויפת,	ת :
26	אני לא אחיד,	ש :
27	אתה גם לא דוד שלי.	ת :
28	מזויפת?	ש :
29	כן, לפי, אתה 'מבוטל',	ת :
30	מזויפת?	ש :
31	אתה כותב 'מבוטל',	ת :
32	אתה אמרת את המילה 'מזויפת'?	ש :
33	כן אמרתי, מבוטל, כתוב 'מבוטל'.	ת :
34	חוצפן.	ש :
35	מה אתה מתלהם כל כך.	ת :
36	מזויפת,	ש :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כתוב 'מבוטל'. ת :
- 2 טוב מה זה משנה, היא לא מזויפת, עו"ד נאור ממך :
- 3 מזויפת? עו"ד נווה :
- 4 הוא מתכוון להגיד מבוטל. עו"ד נאור ממך :
- 5 טוב, תודה. כב' הש' הס :
- 6 אוי נו באמת תעשה לי טובה, בוא, העד, מר שרבט :
- 7 אל תחזיק ככה, עו"ד נווה :
- 8 אדוני אני לא ראיתי, עו"ד אבידן :
- 9 אני לא עושה לך טובה ואני לא אחיך. עו"ד נווה :
- 10 הוא חוקר אותו. עו"ד אבידן :
- 11 כבוד השופט, העד, מר שרבט :
- 12 רגע רבותיי לא לריב, לא לריב. עו"ד נאור ממך :
- 13 מה זה? עו"ד נווה :
- 14 אני רואה הכל, אני רואה הכל. כב' הש' הס :
- 15 סליחה, סליחה, אתה כותב מבוטל? העד, מר שרבט :
- 16 מאיר, עו"ד נאור ממך :
- 17 כן, מה מבוטל? כב' הש' הס :
- 18 אתה כותב מבוטל? העד, מר שרבט :
- 19 תשובה על השאלה שלי. עו"ד נאור ממך :
- 20 אני אענה לך, זה מבוטל, אתה כותב מבוטל. העד, מר שרבט :
- 21 עורך דין נווה אין מה לריב איתו. כב' הש' הס :
- 22 כן, אוקי. עו"ד נווה :
- 23 אתה כותב מבוטל. העד, מר שרבט :
- 24 אוקי. מה התשובה? ש :
- 25 עכשיו אני אענה לך אדוני. ת :
- 26 כן. ש :
- 27 היה לי דין ודברים איתם של פגישות ונפגשנו ודיברנו על הכל, בתוצאה ת :
- 28 הסופית, אחרי דין ושיח ודברים, בתוצאה הסופית לא קמתי בבוקר
- 29 והתנדבתי לשנות את התוואי ממאוזן למאונך, אני לא קם בבוקר ויש לי את
- 30 השגעונות האלה. מנסים כאן להוכיח דברים בטלים. סליחה, עניתי להם,
- 31 עניתי לו בצורה ברורה בסוף הם מכתיבים לי, אני בסך הכל פיון, אין לי שם
- 32 שום say במי הרצליה, הם באים ואומרים לך 'אדוני תבצע אי ב' ג' די',
- 33 והראיה, סדר הדברים בסופו של יום היה, קודם כל הם הציבו את הגמל
- 34 אחרי זה,
- 35 הוא לא עונה לך על השאלות. עו"ד אבידן :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 העד, מר שרבט : אני עונה בדיוק על השאלה. סדר הדברים הוא היה כזה, קודם כל הציבו את
2 הברז הראשי, אחרי זה ביצעתי את הגמל ואחרי זה ביצעתי את הנישה ואחרי
3 זה ביצעתי מסגרות ואחרי זה גם אטמתי עם זפת. זה סרט הדברים שעבדתי
4 בו, ועובדה שככה זה בוצע.
5 טוב, אבל זה לא השאלה שהוא שאל אותך.
6 עו"ד נווה : בדיוק, כן.
7 העד, מר שרבט : הוא שאל אותי שאלה למה לא אמרתי להם אם אין נישה, זה לא סדר
8 הדברים.
9 עו"ד אבידן : למה אתה לא עונה על זה?
10 עו"ד נווה : אז אתה יודע מה, אני אשאל שאלה יותר פשוטה אפילו.
11 כב' הש' הס : כן.
12 העד, מר שרבט : אני ביצעתי את הנישה יותר מאוחר.
13 עו"ד נווה : האם אתה יכול להראות לי מסמך אחד בתצהיר שלך, אחד, שב-2018 או ב-
14 2019, אתה כותב משהו למי הרצליה, משהו אחד.
15 העד, מר שרבט : יאיר, אני העברתי לך את זה בצורה,
16 אני מחפש את זה, אני לא יודע.
17 העד, מר שרבט : העברתי את זה אליך, העברתי לך את המסמך הזה.
18 עו"ד נאור ממך : אני לא חושב שזה היה הוויכוח.
19 עו"ד נווה : אתה יכול להגיד את זה 20 פעם, השאלה שלי,
20 העד, מר שרבט : ושלחתי גם אימייל.
21 עו"ד נווה : השאלה שלי הייתה מאד פשוטה, תראה לי בתצהיר שלך,
22 אין בתצהיר, אין בתצהיר שום,
23 נייר אחד,
24 אין נייר.
25 עו"ד נווה : אין כלום, יופי, מצוין.
26 כב' הש' הס : בתצהיר, עברתי עכשיו על הכל התצהיר שלו, אין מכתבים למי הרצליה.
27 עו"ד נווה : מצוין. כן, גם אני, אפילו על הנספחים שלא קשורים אלינו. כן, תראה טענת
28 באותו דיון שדיברתי עליו, ביולי 2021, בתביעת קמחי, ואתה אומר בעמוד 21
29 שורה 16, ציטוט "אני כתבתי מכתב לתאגיד, היה פרוטוקול ישיבה בנושא
30 הזה", אין לי פה את המכתב, למה לא צירפת את המכתב לכאן? הרי כבר שם
31 אמרת,
32 אדוני הדברים,
33 יש לי את המסמך ויש פרוטוקול, למה לא צירפת?
34 ת : אדוני הדברים מאד פשוטים, אני יכול להביא את זה לדיון הבא?
35 כב' הש' הס : תביא לדיון הבא.
36 העד, מר שרבט : תודה רבה. גמרנו.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 כב' הש' הס : תביא, יש לך את העד שלו תחקור אותו.
- 2 העד, מר שרבט : למה להתווכח יותר מדי?
- 3 כב' הש' הס : אתה אומר שיש לך מכתבים,
- 4 העד, מר שרבט : יש לי מכתב ששלחתי למי הרצליה ונדמה לי גם אימייל ששלחתי למי הרצליה,
- 5 כב' הש' הס : למי הרצליה שאתה אומר להם?
- 6 העד, מר שרבט : שאני אומר להם 'רבותיי אני צריך לאכלס', גם המפקח שלי שלח להם אימייל, ונדמה לי שהמפקח שלי שלח לגרגורי או אני לא זוכר כבר מי,
- 7 כב' הש' הס : אוקי.
- 8 העד, מר שרבט : אימייל.
- 9 כב' הש' הס : מצוין.
- 10 העד, מר שרבט : אני אביא את זה אדוני, אם זה מה שמפריע לכם.
- 11 עו"ד אבידן : אדוני על פי סדר הדין, סתם אני לא רוצה להתערב,
- 12 העד, מר שרבט : למה אתה מתערב אדוני?
- 13 כב' הש' הס : כן, בבקשה.
- 14 העד, מר שרבט : למה אתה מתערב אדוני?
- 15 עו"ד נווה : אני הרי אתנגד ממילא לזה, אבל בוא נראה.
- 16 העד, מר שרבט : אתה רוצה פה צדק או שאתה רוצה פה,
- 17 כב' הש' הס : תודה, תודה.
- 18 עו"ד נווה : בוא נראה, בוא נראה,
- 19 העד, מר שרבט : באמת, תודה רבה.
- 20 עו"ד נווה : כן, בוא נראה, תגיש בקשה.
- 21 כב' הש' הס : תודה. כן.
- 22 העד, מר שרבט : תודה רבה לך.
- 23 עו"ד נווה : כן, ב-1 לאפריל 2019 חובר הבניין למים. אתה מאשר את זה?
- 24 העד, מר שרבט : האמת שלא, חיברתם את זה, נדמה לי, כמה ימים לפני אבל אתה אומר 1 לאפריל,
- 25 ש : אז אתה לא מאשר, אז אתה רוצה שזה יהיה במרץ.
- 26 ת : לא, אני חוסך לך עוד כמה ימים. הלאה, איך אני? תבדוק אותי.
- 27 ש : תראה, אני מסתכל שוב על התצהיר שלך ואתה טוען שפנית במקור במאי 2018.
- 28 ת : אמת ויציב.
- 29 ש : אתה יכול להראות נייר שפנית ב-2018?
- 30 ת : לא, באתי, עם כל הכבוד,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 אדוני אני מבקש ממך, א' אין ברשותו ניירות, כי גם אם הוא יגיד 'אני יכול
2 לראות נייר', אני לא אתן לו. בתצהיר שלו, עברתי עכשיו על כולם, אין ניירות
3 למי הרצליה ולכן אין מה לשאול אותו.
4 אז אדוני אני מקבל, מקבל.
5 אין שום נייר.
6 אז אני אשאל רק שאלה אחרת.
7 עברתי, אמרתי לך, על כל התצהיר ואין.
8 האם יש נייר אחד, אחד, שכתבת ב-2018 או ב-2019 עד חיבור הבניין למים,
9 שכתבת לחברת נישה?
10 למיטב ידיעתי התכתבתי איתו ב-SMS-ים מקצה לקצה,
11 וצירפת אותם?
12 תוך שהוא, יש לי תביעה נגדו בנפרד, תוך שהוא מוליך אותי שולל לאורך כל
13 הדרך, אוקי? ואני רוצה רק לציין, אדוני נתן לי את האישור, אני אביא לך
14 את המסמכים ששלחתי להם את זה.
15 טוב, תראה, ב-14 לינואר 2019, זה גם צורף לתצהיר של אריק אבנרי, נספח
16 4,
17 תראה לי את התצהיר של הבחור.
18 14 לינואר 2019 נותן מנהל האחזקה של מי הרצליה אישור לפיתרון זמני
19 לחיבור מים.
20 כב' הש' הס: מתי? מתי? סליחה,
21 14 לינואר 19.
22 כב' הש' הס: 19.
23 אתה יכול להראות לי במסמכים איזה פעולות ביצעת בין 14 בינואר שנתנו
24 לך את האישור, לבין המועד שבאו וחיברו את הבניין לקו מים.
25 איזה פעולות ביצעתי מה?
26 איזה פעולות אתה ביצעת מאז ה-14 לינואר 2019 שניתן לך אישור לפיתרון
27 זמני ועד ביצוע החיבור בפועל?
28 אני לא זוכר את סדר, אני לא כרגע יכול להראות לך,
29 רגע, מה השאלה? 'האם אתה יכול להראות מסמכים?' לא יכול.
30 מה השאלה?
31 שאלתי פעמיים.
32 הוא אמר,
33 לא, לא, דקה.
34 מה שיש מסמכים בתצהיר.
35 לא, יש לי גם מסמכים שאנחנו נביא אותם לבית המשפט, אני שלחתי
36 מכתבים, אין בעיה.





בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- עו"ד נווה : אז בעצם במילים פשוטות, אין שום דבר שמצורף לתצהיר שלך, מסמכים
שקשורים למי הרצליה. אוקי. תראה.
- העד, מר שרבט : לא, אני,
עו"ד נאור ממך : בסדר, אין בעיה.
- עו"ד נווה : אני מסתכל ובעצם אני מבין שב-1 לאפריל, אתה נותן לי הנחה, אז זה,
כב' הש' הס : מרץ 2019.
- עו"ד נווה : מרץ 19, בוצע חיבור.
- העד, מר שרבט : לא, לא, זה היה בסוף מרץ.
- כב' הש' הס : סוף מרץ.
- עו"ד נווה : סוף מרץ 2019 בוצע חיבור?
- העד, מר שרבט : כן.
- ש : מה מי הרצליה קשורה לאיחור של שנתיים שיש לך לגברות הנכבדות?
ת : אז אדוני, עם כל הכבוד, אתה לקחת סרט ובית המשפט חתך וערך את הסרט
הזה לפי ראיות עיניו כרגע, והוא הוציא את כלל הנתבעים האחרים מתוך
הסרט הזה. אני לא אמרתי שאתה אחראי על כל השנתיים האלה,
ש : אני שאלתי עלי, לא מעניין אותי הנתבעים האחרים.
ת : אז אני עונה לך בצורה מסודרת.
- ש : כן.
- ת : אדוני לא אחראי על כל השנתיים האלה אבל אדוני אחראי בצורה לא
מבוטלת ואפילו עיקרית לאי חיבור הבניין והאיחור שלך הוא די מהותי, אם
אני צריך לספק את הדירות ב- 12.18,
עו"ד אבידן : בלי שום התכתבויות.
- עו"ד נווה : כן.
- העד, מר שרבט : עם התכתבויות, אני אביא לכם את זה רבותיי. אני רוצה לציין לכבוד השופט,
כב' הש' הס : כן.
- עו"ד נווה : אם תמציא אולי תביא.
- העד, מר שרבט : אני, בעקבות האתר הזה,
- עו"ד נאור ממך : למה אתה? אתה רוצה לחקור אותו? תחקור אותו.
- עו"ד אבידן : עם חותמת 'התקבל'.
- העד, מר שרבט : דקה, דקה.
- עו"ד נאור ממך : אל תפריע.
- העד, מר שרבט : אדוני, רגע, סליחה,
- כב' הש' הס : כן.
- עו"ד נאור ממך : אל תענה לו, לא צריך.
- העד, מר שרבט : אני לא עונה לו, אני עונה לשופט. אדוני,
- כב' הש' הס : כן.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 אני בעקבות האתר הזה הוכרזתי על ידי ביטוח לאומי, אוקי? בחוסר תפקוד
2 ואני יש לי נכות גבוהה מאד, לא יכולתי לתפקד באותם רגעים, הייתי נמצא,
3 נמצאתי, אני נמצא במצב רפואי לא תקין, אדוני אני אשלים לו את
4 המסמכים,
5 טוב, אבל בוא נתקדם.
6 ואני אביא את המסמכים האלה ואז השמש תזרח לכולם.
7 טוב.
8 עו"ד נווה : מה זה תזרח.
9 אל תדאג, אל תדאג, היא תזרח. אני בטח לא חלמתי,
10 יש פה גברת מבוגרת,
11 תמשיך לשחק על המשחק הזה,
12 אתה מספר על,
13 אתם גרמתם לנזק הזה ואתה עוד מנגן על זה? תתבייש לך.
14 אז תגיד לי, אני מתבייש.
15 תתבייש לך.
16 אני ממש מתבייש.
17 עו"ד אבידן : תראה מי אומר כאן להתבייש.
18 תתבייש לך.
19 כן, בבקשה.
20 מאיר, תעזוב.
21 תתבייש.
22 עו"ד נווה : תראה, הדירות החדשות, אני מסתכל על,
23 דרך אגב, אדוני מהנדסת העיר קנתה ממני את הדירה, אם זה כל כך בניין
24 גרוע, היא גם תבוא להעיד פה, לא פה,
25 אה, לא פה.
26 אבל היא תבוא להעיד על זה שגם מה עשו לה בדרך.
27 אדון שרבט זה מאד היה רלוונטי לשאלות שלי. תראה, אני מסתכל על
28 ההסכם שלכם והדירות החדשות אמורות היו להימסר בדצמבר 18 והישנות
29 בינואר 19. אם הבניין חובר ב-1 לאפריל 2019 לכל המאוחר, עוד פעם אני
30 אשאל את השאלה, מה הקשר של מי הרצליה, נגיד שהיא גרמה לנזק, אז יש
31 פה 3 חודשים, איפה כל יתר התקופה?
32 אז אני אסביר אדוני. אתה רוצה,
33 כמה,
34 אדוני מהרגע, העד, מר שרבט :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 אדוני, אני רוצה לחדד את השאלה, סליחה שאני מפריע. כמה מתקופת
- 2 האיחור אתה מייחס להם? עזוב, יש את נישה, יש את הדיירים ויש את מי
- 3 הרצליה. כמה חודשים נגרם איחור בגללם?
- 4 לפי הערכתי לא פחות מחצי שנה ואני אנמק.
- 5 העד, מר שרבט: חצי שנה.
- 6 כב' הש' הס: ואני אנמק.
- 7 העד, מר שרבט: לא צריך, לא צריך לנמק.
- 8 כב' הש' הס: אני אנמק.
- 9 העד, מר שרבט: אי אפשר אדוני זה לא עובד ככה. יש תצהיר, אני שאלתי אותך שאלה כמה
- 10 זמן.
- 11 העד, מר שרבט: אין בעיה, אני רק, אני מוכן לנמק.
- 12 עו"ד נווה: קיבלת גם ככה, קיבלת הקלה משמעותית.
- 13 כב' הש' הס: חצי שנה הוא אומר שהוא מייחס לכם מתוך הזה.
- 14 העד, מר שרבט: כן. לפחות.
- 15 עו"ד נווה: איפה יש תחשיב של נזק ותחשיב הפיצוי בתצהיר שלך שאתה דורש ממי
- 16 הרצליה? או שאתה דורש את מלוא סכום התביעה.
- 17 העד, מר שרבט: מה זאת אומרת? אני, לא, אני בא ואומר, אדוני אתם אחראים מאפריל,
- 18 מאפריל שחיברתם אותי לקחת חצי שנה קדימה.
- 19 ש: וזה כתוב בתצהיר שלך.
- 20 ת: אני לא זוכר מה כתוב בתצהיר, אני אומר לך מה אני אומר לך.
- 21 ש: טוב. אוקי לי אין שאלות. אדוני תודה אני סיימתי.
- 22 ת: מ-1 לאפריל אני דורך עוד חצי שנה, זה טווח הזמנים שאני קבעתי לעצמי
- 23 להשלמת הביצוע של הדבר הזה.
- 24 ש: תודה רבה.
- 25 כב' הש' הס: תודה.
- 26 עו"ד אבידן: אדוני רק הערה קטנה. אם בית המשפט מאשר לו, אני נכנע בפני בית המשפט,
- 27 כב' הש' הס: מה מאשר לו?
- 28 עו"ד אבידן: מאשר לו להגיש מסמכים.
- 29 עו"ד נווה: ממש שלא.
- 30 כב' הש' הס: לא, אני לא מאשר לו,
- 31 עו"ד נווה: גם אני לא מתנגד.
- 32 כב' הש' הס: אישרתי, הוא יביא, זה לא, אין לך פה מה לאשר, אפשר להביא את המסמכים
- 33 לדיון הבא, הוא יציג אותם, אני אשמע את הטענות של הצדדים, אני אחליט
- 34 מה קביל, מה לא קביל, אם אפשר יש לכם זכות להגיב, להביא מסמכים, זה
- 35 רק אני מאשר לו להביא אותם.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

עו"ד אבידן : לא, אני רק רציתי הערה קטנה, שאם הוא מגיש אותם עם 'נתקבל' בתאגיד
המים, לא משהו שהוא,
כב' הש' הס : אני לא יודע,
העד, מר שרבט : ברור 'נתקבל' בתאגיד המים.
כב' הש' הס : אני לא מאשר, החלטה. למען הסר,
עו"ד אבידן : הסר ספק.
כב' הש' הס : החלטה.

החלטה

למען הסר ספק העד דיבר על מסמכים שיש ברשותו ולא הוגשו במסגרת התצהיר. בית
המשפט קבע בהחלטתו שכל מסמך יוגש בתצהיר ובכל מקרה בהתאם לתקנות גם
החדשות וגם הישנות היה צורך לגלותם בגילוי מסמכים ובהיעדר גילוי אי אפשר לגלותם.
עם זאת הפסיקה הכירה במקרים חריגים בהם יותר להגיש את המסמכים לאחר
המועדים וזאת בכפוף להוצאות ובתנאים מסוימים. מכיוון שכרגע השאלה היא
תיאורטית בלבד, המסמכים לא הוצגו ואיני יודע מה תרומתם לגילוי האמת, אפשרתי
לנתבעת להביא לדיון הבא את המסמכים, ככל שהם יובאו אפשר לצדדים לטעון האם
אפשר לקבל אותם, אלו מהם לקבל אותם ובאילו תנאים.

ניתנה והודעה היום, 19 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

גלעד הס, שופט

עו"ד אבידן : תודה אדוני.

העד, מר שרבט : רק הערה קטנה אחרונה אדוני.

כב' הש' הס : כן.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 העד, מר שרבט : נשאלתי פה לגבי מסמך שכתוב עליו 'מבוטל'.
- 2 כב' הש' הס : כן.
- 3 העד, מר שרבט : אני מפנה לגוף המסמך בסעיף 1, אוקי? וזאת טענתי העיקרית, נדרש ממני
- 4 להביא אישור על ידי בעלי מבנים א', ב' ו-ג',
- 5 עו"ד נווה : לעניין?
- 6 עו"ד נאור ממך : לנימוק,
- 7 ש : ניתוק.
- 8 ת : לניתוק חיבור המים,
- 9 כב' הש' הס : נכון.
- 10 עו"ד נווה : נכון. אי אפשר לנתק אותם.
- 11 העד, מר שרבט : בצד המערבי של מגרש 230.
- 12 עו"ד נווה : נכון.
- 13 כב' הש' הס : וזה לפי דעתי הניתוק הזה, מה שאני קראתי בנספח שצורף לתצהיר שלך
- 14 דווקא, אני חושב שזה נספח 18, הוא לא ממוספר אבל הוא מופיע אצלי בנט
- 15 כאחד האחרונים, שזה התכנית המקורית, ובתכנית המקורית כתוב גם כן
- 16 שיידרש תיאום עם האחרים,
- 17 עו"ד נווה : ברור.
- 18 כב' הש' הס : כלומר זה לא משהו שלא היה,
- 19 עו"ד נווה : אי אפשר לנתק את 2 הבתים האחרים.
- 20 כב' הש' הס : אי אפשר לנתק את המים, זה כתוב במפורש במקורי. לגבי התוואי אני לא
- 21 יודע, נשמע את המהנדס שלכם,
- 22 העד, מר שרבט : אדוני עיקר טענתי היא מאד פשוטה, בכל מקרה אני צריך לתאם איתם את
- 23 הניתוק. זאת לא השאלה, זאת לא הבעיה,
- 24 עו"ד נווה : בדיוק השאלה,
- 25 העד, מר שרבט : ולא על זה דיברנו. אני מדבר איתך אך ורק,
- 26 כב' הש' הס : הבעיה שלך שהפכו את זה,
- 27 העד, מר שרבט : שאילצו אותי, הכריחו אותי לקום בבוקר, ללכת לתכנן את הכל מחדש ולבצע
- 28 את הכל מלכתחילה.
- 29 כב' הש' הס : אבל הבנתי, אני רוצה לראות את התכנית שעשית לעומת התכנית הזאת.
- 30 העד, מר שרבט : הנה, יש לך את זה אדוני.
- 31 כב' הש' הס : איפה?
- 32 העד, מר שרבט : את זה, יש את זה. בנספח,
- 33 כב' הש' הס : 18 יש.
- 34 העד, מר שרבט : 18, רק רגע, בנספח 18 הגמל נמצא לפי התכנית המקורית, אוקי?
- 35 כב' הש' הס : אוקי.
- 36 העד, מר שרבט : ובכתב ההגנה שלי מופיע נספח, רגע סליחה,



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 הנספח הזה, תביא את התצהיר שלך. בוא רגע עם התצהיר. כב' הש' הס :
- 2 רק רגע. על זה אין מחלוקת אדוני, שזה הפך ממאוזן למאונך, אין על זה העד, מר שרבט :
- 3 מחלוקת אפילו. עו"ד נווה :
- 4 אתה אומר שאין מחלוקת. העד, מר שרבט :
- 5 זה מופיע גם בעדות הראשית. זה תכנית ענקית אדוני. כב' הש' הס :
- 6 שניה, אני מנסה לראות אם זה מה שיש לי. כן, זה התכנית המקורית? העד, מר שרבט :
- 7 תן לי רק לראות בבקשה כי אני לא רוצה להטעות. כב' הש' הס :
- 8 זה נספח 18. עו"ד נאור ממך :
- 9 זו המקורית, זה צורף לכתב הגנה. עו"ד נווה :
- 10 המקורית צורפה לתצהיר של אריק אבנרי בנספח 1. כב' הש' הס :
- 11 אבל אצלו היא מסומנת, יש סימונים בצבע, זה יותר קל. עו"ד נווה :
- 12 זה אצלי מסומן בצבע. אה, גם מה שהוא צירף בנט, נכון. בנספח 18. כב' הש' הס :
- 13 בנט זה שלך, אז תביא את שלך, כי בנט זה לא, עו"ד נאור ממך :
- 14 זה, זה, נכון? העד, מר שרבט :
- 15 כן, זה הקו, זה המקורי. עו"ד נווה :
- 16 כן, אבל סימנתי בצהוב. כב' הש' הס :
- 17 זה המקורי, אז תקשיב, העד, מר שרבט :
- 18 לא, סליחה, זה החדש. כב' הש' הס :
- 19 זה החדש? העד, מר שרבט :
- 20 זה החדש, סליחה, הוא ככה, כן. כב' הש' הס :
- 21 זה החדש, נספח 18 החדש. העד, מר שרבט :
- 22 כן, כן, זה החדש. כב' הש' הס :
- 23 נספח 18 זה מה שביצעת בפועל. העד, מר שרבט :
- 24 כן, זה מה שביצעתי בפועל. כן. עו"ד נווה :
- 25 זו התכנית מ-2016, העד, מר שרבט :
- 26 רק רגע תראה לי רק בקשה. עו"ד נווה :
- 27 מסומן קו מים חדש. העד, מר שרבט :
- 28 כן אדוני, זה קו המגרש, הנה ככה, זה היה אמור להיות ככה. עכשיו אדוני יכול להתרשם מכמות, (הפסקה בהקלטה)
- 29 המז"ח והאל חוזר, והסינון. העד, מר שרבט :
- 30 מה זה קשור? עו"ד נווה :
- 31 הנה, סליחה, סליחה, הנה אדוני, העד, מר שרבט :
- 32 מה קשור אל חוזר? עו"ד נווה :
- 33 זה הגמל, הנה זה הגמל, זה חיבורים של הרבה מתקנים שונים, עשרות אלפי העד, מר שרבט :
- 34 שקלים. אוקי? עו"ד נווה :
- 35
- 36



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 עו"ד נווה : נו, ולא היית צריך להקים את זה ממילא? באמת.
- 2 העד, מר שרבט : מה זה ממילא?
- 3 עו"ד נווה : זה קו מים, בכל קו מים שמים מז"ח. אל תעשה לי ככה,
- 4 העד, מר שרבט : אני אעשה לך ככה, כי אתה עשית לי גם בדיוק,
- 5 עו"ד נווה : אתה תעשה לי ככה?
- 6 עו"ד נאור ממך : מספיק, מספיק.
- 7 העד, מר שרבט : אתה תעשה לי גם בדיוק ככה.
- 8 עו"ד נווה : אתה פשוט חוצפן.
- 9 העד, מר שרבט : אני לא מאלה שתעשה להם ככה,
- 10 עו"ד נאור ממך : גם אתה מזלזל.
- 11 העד, מר שרבט : אתה מזלזל גם.
- 12 עו"ד נווה : אני לא מבלבל כלום, יש פה אדם שמשקר.
- 13 העד, מר שרבט : אתה גם יודע לצעוק.
- 14 עו"ד נאור ממך : מזלזל.
- 15 העד, מר שרבט : אני משקר?
- 16 עו"ד נווה : כן.
- 17 עו"ד נאור ממך : מאיר תפסיק.
- 18 העד, מר שרבט : אני קמתי בבוקר וחלמתי להפוך את מי הרצליה?
- 19 עו"ד נווה : תתבייש.
- 20 עו"ד נאור ממך : מאיר תפסיק.
- 21 כב' הש' הס : איפה כל,
- 22 עו"ד נווה : הונית את האנשים הללו.
- 23 העד, מר שרבט : זה פה המגרש,
- 24 עו"ד נאור ממך : גם אתה מדבר לא יפה.
- 25 עו"ד נווה : אני מדבר, כשעושים לי ככה אז אני אדבר איך שאני רוצה.
- 26 עו"ד נאור ממך : בסדר, זה מיותר, 2 הדברים מיותרים.
- 27 עו"ד נווה : חוצפן.
- 28 העד, מר שרבט : הנה פה אדוני, זה קו המגרש וזה הכביש.
- 29 כב' הש' הס : כן.
- 30 העד, מר שרבט : (מדברים ביחד)
- 31 כב' הש' הס : מה זה היה?
- 32 העד, מר שרבט : ככה הנה. זה, כל זה זה גמל.
- 33 כב' הש' הס : אה, כל זה זה הגמל.
- 34 העד, מר שרבט : כן. כל זה גמל ואחרי שאני מבצע אותו, לפי הגבהים שנקבעו אני צריך לבטל
- 35 אותו לשים לו,
- 36 כב' הש' הס : לא משנה, זה הגמל שהיה צריך להיות, ואתה ביצעת את הגמל כאן?



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- העד, מר שרבט : בצורה כזאת, למה? כי זה הפריע לו לממ"ד. אם אדוני יסתכל, הממ"ד שלו
- 1 היה אמור להיבנות בדיוק פה ואז זה מפריע לו לקבלן. הוא לא פשוט אדוני,
- 2 אם אין לי את הראש, אני חייב להתאים את כל הדבר הזה, וזה ברזל, זה לא
- 3 פלסטיק שאני מכופף.
- 4 טוב, הבנתי, טוב.
- 5 כב' הש' הס : זה לא חיבור, אדוני, זמני שאני מכופף אותו ככה כלאחר יד, בא לי ואני
- 6 מכופף אותו ואני מתאים את עצמי.
- 7 אדוני אני רוצה להוסיף משפט אחד.
- 8 עו"ד נאור ממנ : מה זה חקירה חוזרת?
- 9 עו"ד נווה : כן, כן, אני סיימת את החקירה?
- 10 כב' הש' הס : כן, כן, אני סיימת.
- 11 אז חוזרת.
- 12 עו"ד הש' הס : לא, אין לי חקירה חוזרת אבל אולי זה קשור, אולי תפרט, חכה, אני רק רוצה
- 13 לומר. אנחנו ניהלנו את כתבי הטענות ואת הדיונים בתיק הזה כשהלקוח
- 14 שלנו, והיו כמה התכתבויות, אני חושב, למיטב זיכרוני, עם בית המשפט,
- 15 שמאיר שרבט בכלל לא היה בתפקוד, הוא היה במאה אחוז חוסר תפקוד,
- 16 זה קשור לסיכומים.
- 17 עו"ד נווה : מה? מה זה? זה חקירה?
- 18 עו"ד אבידן : זה קשור מאד,
- 19 כן בבקשה.
- 20 עו"ד נאור ממנ : זה קשור מאד כי זה קשור גם לדרך, לאופן שבו נאלצנו להגיש גם את
- 21 התצהירים,
- 22 עו"ד נווה : אוי נו באמת.
- 23 עוד פעם אתה אומר לי 'נו באמת'?
- 24 עו"ד נאור ממנ : נו באמת.
- 25 עו"ד נווה : כן בבקשה. כן, נו, תודה. למה להתווכח על הדברים האלה. כן.
- 26 עו"ד נאור ממנ : אני הייתי כן רוצה שמאיר יספר קצת מה קרה לו בשנתיים שניהלו את התיק
- 27 הזה.
- 28 עו"ד הש' הס : לא, לא, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי.
- 29 עו"ד נאור ממנ : זה רלוונטי מאד אדוני, כי מדובר באדם שקרס מבחינה,
- 30 אז מה,
- 31 עו"ד הש' הס : אני לא יודע אם להגיד את זה, מה שהוא רוצה להגיד, אני פשוט לא רוצה
- 32 להגיד.
- 33 עו"ד הש' הס : מה זה רלוונטי למחלוקת בתיק?
- 34 אדוני אני רוצה להסביר.
- 35 העד, מר שרבט :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- עו"ד נאור ממך : זה רלוונטי ולא, זה רלוונטי למחלוקת בתיק, קודם כל זה רלוונטי לחלק
מהשאלות שנשאלו כאן, לגבי 'הגשת מסמך', 'לא הגשת מסמך', לא היה לי
שום מסמך להגיש.
כב' הש' הס : אז אם הוא ירצה, אם הוא שכח להגיש מסמכים אז שיטען מזה. בבקשה.
עו"ד נאור ממך : בסדר.
כב' הש' הס : בבקשה. אתה רוצה להגיד אתה יכול להגיד. אין לי בעיה.
העד, מר שרבט : אני רוצה להגיד אדוני,
עו"ד נאור ממך : אבל כן הייתי רוצה שבית המשפט יתרשם מהעניין הזה.
עו"ד נווה : אדוני, אני יכול, לפני שהוא עונה,
העד, מר שרבט : אדוני אני רוצה,
עו"ד נאור ממך : רגע, רגע.
עו"ד נווה : רגע, לפני שהוא עונה, אני יכול אדוני?
כב' הש' הס : כן.
עו"ד נווה : אדוני, אני מבקש לומר לפרוטוקול. אדוני אישר למר שרבט לטעון טענות
באמת בצורה מאד חריגה ולהסביר, אני לא התנגדתי אבל עכשיו להעלות את
הטיעון הזה? מה זה רלוונטי בכלל?
העד, מר שרבט : אני כתבתי את זה גם.
עו"ד נאור ממך : זה כתוב.
עו"ד נווה : אז על אחת כמה.
כב' הש' הס : כתבת? אז מה שכתבת,
עו"ד נאור ממך : צירפנו גם את המסמכים.
כב' הש' הס : תודה. כן.
העד, מר שרבט : אדוני אני רק רוצה להגיד דבר אחד,
עו"ד אבידן : אני גם לא התרשמתי מהעדות שלו פה שמדובר באדם עם איזושהי בעיה.
העד, מר שרבט : אתה ממש הוכחת בדיוק שאני בקו עקבי מאד, תודה לך.
עו"ד נאור ממך : לא, ברוך השם, עכשיו הוא בסדר גמור.
העד, מר שרבט : גם השופט התרשם, אני מאד מודה לך.
עו"ד נאור ממך : זה הרבה זמן לא היה עם מי לדבר.
העד, מר שרבט : אני רק רוצה להגיד לאדוני דבר אחד מאד.
כב' הש' הס : כן.
העד, מר שרבט : אני יזם כבר למעלה מ- 30 שנה, לא נתקלתי בתופעה כזאת שאני מקבל
תכנית מאושרת על ידי העירייה ופשוט מאד העירייה, מי הרצליה, לא ביצעו
את התכנית, מעבר לזה,
כב' הש' הס : זה, אדוני,
עו"ד נווה : אתה לא ביצעת את התכנית,
העד, מר שרבט : רגע דקה.



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 אמרת לי היום, תדע לך, בדיון, 2 דברים מאד מאד מפתיעים אותי. כב' הש' הס :
2 אוקי. העד, מר שרבט :
3 אחד, שלוקח 4 חודשים להציב קו וזה, שאני ראיתי שמקימים 12 מרפסות כב' הש' הס :
4 ב- 4 חודשים, ודבר שני שלא נתקלת ב- 30 שנה, ובאמת יש לך מזל,
5 כן. עו"ד נווה :
6 באמת, אתה, לצאת פה במזל, כי אני בשיפוץ, אני בתחום המקרקעין גם 30 כב' הש' הס :
7 שנה, בשיפוץ 14 שנה, ונתקלתי בכל כך הרבה מקרים שיש תכנית מאושרת
8 ומשנים אותה, כל כך הרבה מקרים שזה כמעט ברגיל, בשביל זה יש גם
9 התרת שינויים באישור מהנדס העיר, מתחילים לבנות ואז מגלים שהקרקע
10 היא חרסיתית או שהיסוד הזה לא במקום, או שחיבור החשמל לא פה, תבוא
11 יום אחד תשב פה בדיונים,
12 הסיכות. עו"ד נווה :
13 דבר שבשגרה שמשנים תכנית מאושרת. זה לא איזה זה. גם אתה, יש לי כב' הש' הס :
14 הרגשה, שאם אני אחפור ב- 30 שנה,
15 אני מסכים. העד, מר שרבט :
16 יזמות שלך, אגלה שהיה תכנית מאושרת ובסוף באת לשטח וראית שזה לא כב' הש' הס :
17 עובד, המדרכה, ה-00 שהוא נמוך מדי ביחס לכביש וצריך לשנות.
18 אדוני אני מסכים איתך שיש שינויים, אוקי, אני מסכים איתך שיש שינויים העד, מר שרבט :
19 אבל עם כל הכבוד, מי הרצליה לא שינתה שום דבר, שום דבר, הם בסך הכל
20 שינו את מה שבתוך המגרש שלא היה בתחום סמכותה להגיד לי 'אדוני,
21 תכנית מאושרת',
22 בסדר, אז זה הבנתי את הטענה, כב' הש' הס :
23 'תכנית מאושרת, אנחנו לא מבצעים לך אותה'. נקודה. העד, מר שרבט :
24 אדוני, הבנתי את הטענה הזאת טוב. תודה רבה. כב' הש' הס :
25 טוב. עו"ד נאור ממך :
26 תודה רבה לך. העד, מר שרבט :
27 אנחנו נפגשים פה ביום, ב- 18 לאוקטובר, לחקירה של העד שלך, וזהו, נכון? כב' הש' הס :
28 כן. מר אבנרי, כן. עו"ד נווה :
29 אדוני הסיכומים יהיו בעל פה? בגלל ההקלטה אני שואל. אני מעדיף בעל פה. עו"ד אבידן :
30 אני דווקא מעדיף בכתב ומקצרים. עו"ד נאור ממך :
31 אני מעדיף בעל פה. עו"ד אבידן :
32 אני רוצה רגע לבדוק את היום דיונים הזה. כב' הש' הס :
33 גם לפי התקנות זה בעל פה, דרך אגב, חברי, יאיר, עו"ד אבידן :
34 אני מעדיף בכתב אפילו אפשר להגביל בעמודים, אין פה הרבה. עו"ד נאור ממך :
35 לא, התקנות קובעות בעל פה. עו"ד אבידן :
36 רגע, תיכף. מתי קבענו? כב' הש' הס :



בית משפט השלום בהרצליה

19 ספטמבר 2021

ת"א 15343-01-20 שטיינר ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ ואח'

- 1 עו"ד נווה : 18 באוקטובר.
- 2 כב' הש' הס : 18 באוקטובר, אני צריך לראות.
- 3 עו"ד אבידן : כן, יש את המהנדס, חקירה קצרה.
- 4 כב' הש' הס : לא, אני לא יכול, כי יש לי דיון אחרי זה.
- 5 עו"ד אבידן : אז אדוני מציע שזה יהיה בכל זאת בכתב?
- 6 כב' הש' הס : לא, לא, אנחנו בסוף הדיון נחליט, אני אשמע אתכם כל אחד מה שהוא רוצה
- 7 ומקסימום נקבע מועד מיוחד לסיכומים בעל פה.
- 8 עו"ד אבידן : בסדר גמור, תודה אדוני.
- 9 כב' הש' הס : בסדר? כי לאור הדחיפות יכול להיות שאני אעשה, אבל ב-18 אי אפשר אני
- 10 מתנצל.
- 11 עו"ד אבידן : בסדר, תודה.
- 12 כב' הש' הס : אם ישתנה עד 10, יתבטל הדיון, אני אתן החלטה. תודה רבה. שיהיה לכם
- 13 גמר חתימה טובה לכולם.
- 14 עו"ד אבידן : תודה אדוני.
- 15 עו"ד נאור ממך : תודה גמר חתימה טובה.
- 16 עו"ד אבידן : גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה.
- 17
- 18 -ההקלטה הסתיימה-
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23 הוקלד על ידי תום סטרוטי

